課程名稱：民法民法07

00:00:04 - 00:00:14
好，那我們接下來來講到這個通謀虛偽意思表示，那搭配有關於說將標的物出租給善意第三人的案例。

00:00:14 - 00:00:19
他就說這個甲，他跟乙通謀虛偽意思表示，然後把A地登記給乙。

00:00:22 - 00:00:26
好，那接下來，這個乙啊，把這塊土地出租給丙，並且交付，那丙是善意的。

00:00:30 - 00:00:37
那問你說在這樣的情況底下，甲對丙可不可以依照767條的規定，請求返還這塊土地？

00:00:38 - 00:00:40
那我們可以看到

00:00:40 - 00:00:41
在這個案例事實當中，

00:00:41 - 00:00:43
就是說你甲如果要對丙

00:00:43 - 00:00:45
依照767請求返還這塊土地，

00:00:45 - 00:00:46
那你在論述上

00:00:46 - 00:00:49
其實很容易陷入一個錯誤的盲點，

00:00:49 - 00:00:50
就像我們上次有講過，

00:00:50 - 00:00:52
就是說這個乙啊，

00:00:52 - 00:00:54
他今天跟丙之間的法律行為是什麼。

00:00:55 - 00:01:00
那你會發現說當乙把這一個土地交付給丙，這個交付的動作，其實並不是所有權移轉的物權行為。

00:01:03 - 00:01:09
因為我們在租賃契約裡面，這時候出租人將租賃物交付給承租人，這個只是在滿足這個債權的條件。

00:01:11 - 00:01:15
但並不是說這時候會產生物權的變動。

00:01:15 - 00:01:20
所以當甲把土地登記在乙的名下，乙把它出租給丙的時候，在乙丙之間並不會有物權行為。

00:01:22 - 00:01:24
沒有物權行為就沒有無權處分，沒有無權處分就沒有善意取得。

00:01:26 - 00:01:30
所以像這種題目啊，其實很多人就會看到這種錯誤示範，像這個地方就會寫說，這個甲把土地移轉登記給乙之後，那因為通謀虛偽意思表示無效，所以乙沒有取得所有權。

00:01:39 - 00:01:45
然後接下來講說，乙把這個土地出租給丙，債權行為有效，那物權行為構成無權處分效力未定。

00:01:45 - 00:01:50
那因為丙是善意的，就會善意取得該土地所有權，所以甲不能向丙請求返還。

00:01:50 - 00:01:52
剛這一段論述你會發現很荒謬。

00:01:52 - 00:01:55
為什麼？因為丙突然承租人租一租變地主了。

00:01:55 - 00:01:59
不可能的事情嘛，你租房子怎麼可能租一租變地主，對不對？

00:01:59 - 00:02:00
所以說在這種情形裡

00:02:00 - 00:02:00
況底下，其實重點並不在於說，這個乙丙之間有沒有無權處分善意受讓的適用，而在於丙，有沒有可能拿87條一項但書出來對抗，那我們來看一下這個地方要怎麼去主張。

00:02:12 - 00:02:16
好，那其實在甲對丙主張767的時候，第一個要件。

00:02:17 - 00:02:19
這個甲，他必須是A地所有人，對不對？

00:02:20 - 00:02:28
那所以說在這裡，你可以看到甲乙之間，他們的物權行為，因為通謀虛偽意思表示無效。

00:02:29 - 00:02:33
所以接下來，乙並沒有得到A地的所有權，對不對？

00:02:33 - 00:02:36
那這個時候如果你是丙的話，你要怎麼主張？

00:02:36 - 00:02:40
你要想一下你在訴訟中，如果你是丙，你要主張什麼？

00:02:40 - 00:02:45
你要主張的並不是丙是地主，因為我們剛剛講過嘛，丙不可能變地主嘛。

00:02:45 - 00:02:50
所以丙在這裡去主張說，我依照87條一項但書，我取得A地所有權。

00:02:50 - 00:02:54
或者說我今天依照759之一第二項取得A地所有權，這都是不可能的事情。

00:02:55 - 00:02:58
所以丙在這個情況之下，他並不是要主張他是地主。

00:02:58 - 00:03:02
他應該要做一件事情，他要主張甲不是地主。

00:03:02 - 00:03:03
也就是說你要反過來。

00:03:03 - 00:03:07
因為今天甲要去告丙，甲必須證明他是A地所有人。

00:03:07 - 00:03:10
所以只要甲不是，甲就沒有資格告我了，對不對？

00:03:10 - 00:03:12
所以我今天重點應該擺在於說，那我該怎麼樣去主張。

00:03:14 - 00:03:15
甲不是地主。

00:03:16 - 00:03:21
那這個時候丙很簡單，我今天就可以在訴訟中，我去主張你們甲乙的行為有效。

00:03:23 - 00:03:26
好，那如果主張甲乙的行為有效的話。

00:03:27 - 00:03:29
接下來下一個問題是，這個時候甲。

00:03:31 - 00:03:37
他可不可以以通謀虛偽意思表示無效，來對抗善意的丙。

00:03:40 - 00:03:47
那這個地方的爭點就在於說，本題當中丙，是87條一項但書所說的善意第三人嗎。

00:03:48 - 00:03:49
爭議在這個地方。

00:03:49 - 00:03:50
丙是善意第三人嗎?

00:03:50 - 00:03:52
如果是，那甲就不能對抗他。

00:03:53 - 00:03:55
如果不是，甲就可以對抗他。

00:03:55 - 00:03:57
所以善意第三人，要怎麼去解釋？

00:03:58 - 00:04:00
這個地方涉及到第三人

00:04:00 - 00:04:00
的解釋問題。

00:04:01 - 00:04:04
好，針對這個善意第三人啊，王澤鑑老師的見解，在這個地方反而是少數說。

00:04:06 - 00:04:14
我們可以理解到，王澤鑑老師其實在民法，大概絕大多數的爭點，只要是他有講過的，往往都會是多數的見解。

00:04:14 - 00:04:19
但是有少數幾個地方，他的看法不見得可以說服多數人，那這裡就是其中一個。

00:04:20 - 00:04:23
那我們可以看到，丙是不是善意第三人，王澤鑑老師的說法是什麼？

00:04:23 - 00:04:26
他說,丙在這個地方不是善意第三人。

00:04:26 - 00:04:32
因為他認為所謂善意第三人,既然我們是以交易安全來作為這個法律的目的,對不對?

00:04:32 - 00:04:36
那也就是說必須要怎麼樣,法律行為受影響之人。

00:04:36 - 00:04:41
也就是王澤鑑老師認為這裡的善意第三人,他必須要有法律行為

00:04:43 - 00:04:48
的效力,因為通謀虛偽意思表示而受影響。

00:04:49 - 00:04:53
必須法律行為的效力,因為通謀虛偽意思表示而受影響。

00:04:53 - 00:04:58
那我們可以看到本件當中,這個以丙的租賃契約

00:04:58 - 00:05:02
不會因為通謀虛偽

00:05:02 - 00:05:07
意思表示而影響他的效力,物權行為才會因為通謀虛偽意思表示,讓他變成無權處分嘛。

00:05:07 - 00:05:08
那債權行為本來就不受影響。

00:05:08 - 00:05:15
所以在乙的這一個租賃契約仍然有效的情況之下，他不受通謀虛偽意思表示的影響。

00:05:16 - 00:05:18
這時候丙，他就不是善意第三人。

00:05:19 - 00:05:21
好，這時候丙就不是善意第三人。

00:05:21 - 00:05:23
那如果丙不是善意第三人，那結果會是什麼？

00:05:24 - 00:05:27
結果會變成是甲，他可以對抗乙。

00:05:28 - 00:05:30
那甲如果可以對抗丙

00:05:30 - 00:05:31
的話,那甲

00:05:31 - 00:05:33
依照767條的規定,請求丙

00:05:33 - 00:05:35
返還這個土地就沒有問題,對不對?

00:05:35 - 00:05:37
因為甲可以對抗丙嘛,所以我就

00:05:37 - 00:05:38
就是所有人啊，那我是所有人

00:05:38 - 00:05:42
你無權佔有，你的租賃契約又不能對抗我，對不對？所以這個地方甲主張767就有理由。

00:05:42 - 00:05:45
那甲主張767有理由的話，那柄怎麼辦？

00:05:45 - 00:05:49
那丙只能夠對乙依照債務不履行的規定來行使權利。

00:05:49 - 00:05:53
因為在這樣的情況底下，乙丙間的租賃契約既然是有效的

00:05:53 - 00:05:58
那就回歸契約去處理，那這個時候在乙丙間裡

00:06:00 - 00:06:00
租賃契約

00:06:00 - 00:06:00
那乙把土地交付給使用的義務

00:06:03 - 00:06:05
那現在土地被收回去了

00:06:05 - 00:06:07
這個被第三人主張權利

00:06:07 - 00:06:08
構成土地的權利瑕疵

00:06:08 - 00:06:12
那這時候依照民法的436準用435，我就可以去主張相關的權利

00:06:13 - 00:06:16
也可以依照227條的規定，請求債務不履行的賠償，都行

00:06:16 - 00:06:18
那這個的後面債編再說

00:06:18 - 00:06:25
所以你可以理解到，王澤鑑老師的想法是，他會認為所謂的善意第三人，必須要法律行為的效力受影響

00:06:25 - 00:06:29
那本件當中，因為乙丙的租賃契約沒有受影響

00:06:29 - 00:06:31
所以丙就不是善意第三人

00:06:31 - 00:06:32
那因此甲可以對抗丙

00:06:33 - 00:06:36
那假如甲可以對抗丙的話，丙就無法主張甲乙的行為有效

00:06:36 - 00:06:37
這個時候

00:06:37 - 00:06:39
因為乙沒有取得A的所有權

00:06:39 - 00:06:41
所以甲仍然是A的所有人

00:06:41 - 00:06:46
那既然甲是A的所有人，乙丙的租賃契約，基於債權相對性，又無法對抗甲

00:06:47 - 00:06:48
那丙就構成無權佔有

00:06:48 - 00:06:51
那這個時候，甲就可以主張767請求返還

00:06:52 - 00:06:55
那丙只能依債務不履行的規定,來行使權利

00:06:55 - 00:07:00
好,不過多數說,這個地方像是林誠二老師啊,陳聰富老師等等

00:07:00 - 00:07:07
他們認為所謂的善意第三人,基本上不一定,要到法律行為效力受影響的程度

00:07:07 - 00:07:09
只要受影響就夠了

00:07:15 - 00:07:17
只要到受影響的程度就夠了

00:07:18 - 00:07:20
好，為什麼他做這樣的一個解釋？

00:07:20 - 00:07:20
其實在

00:07:21 - 00:07:24
陳聰富老師跟林成二老師的想法底下

00:07:24 - 00:07:24
我把它寫在上面

00:07:25 - 00:07:27
就說這個多數說的見解

00:07:27 - 00:07:29
他其實有兩個主要的理由

00:07:29 - 00:07:30
第一個理由在於

00:07:30 - 00:07:31
說丙

00:07:31 - 00:07:33
在這個個案裡面，對丙在這個個案裡面

00:07:33 - 00:07:34
他確實會受影響

00:07:34 - 00:07:37
因為我們可以看到很明確的，如果依照王澤鑑老師的見解

00:07:38 - 00:07:40
甲是可以對債權主張767的

00:07:41 - 00:07:43
有沒有，甲是可以對債權主張767的

00:07:43 - 00:07:45
所以如果說在這個情況底下

00:07:45 - 00:07:47
如果說我們今天採否定說

00:07:54 - 00:07:55
那甲就可以主張767

00:07:56 - 00:07:59
這個時候丙,事實上還是會受影響

00:07:59 - 00:08:00
也就是我原

00:08:00 - 00:08:06
本基於租賃契約,可以享用,應該說我原本基於租賃契約,可以對A地使用收益的。

00:08:06 - 00:08:09
現在變成只能依債務不履行請求賠償。

00:08:09 - 00:08:10
我還是有受影響啊，雖然契約還是有效。

00:08:12 - 00:08:14
但這個契約的內容不一樣了，對不對？

00:08:14 - 00:08:17
原本這個契約的內容是，我可以對A地使用收益。

00:08:17 - 00:08:19
結果現在變成只能對A地請求損害賠償。

00:08:19 - 00:08:21
這個是完全不同的嘛。

00:08:21 - 00:08:23
所以如果採否定說，因為甲可以主張。

00:08:24 - 00:08:25
這時候權益會受影響。

00:08:25 - 00:08:25
再來第二個。

00:08:27 - 00:08:36
這個在交易安全的保護上，這個權益應該優先受保護。

00:08:36 - 00:08:38
這個優先受保護是什麼？

00:08:38 - 00:08:42
是我們在甲跟丙之間，你要選一個人的時候。

00:08:45 - 00:08:48
甲是什麼，通謀虛偽意思表示的當事人。

00:08:48 - 00:08:49
丙是善意第三人。

00:08:50 - 00:08:53
所以甲本身那個通謀虛偽意思表示是他造成的。

00:08:53 - 00:08:54
而我丙只是善意第三人。

00:08:55 - 00:08:59
那法律上其有去保護惡意之人,而犧牲善意之人的道理。

00:08:59 - 00:08:59
你可以

00:09:00 - 00:09:03
看到在王老師的見解底下會產生一個很弔詭的結果。

00:09:03 - 00:09:06
原本善意第三人在這裡沒辦法被保護。

00:09:06 - 00:09:09
反而去保護什麼，通謀虛偽意思表示的甲。

00:09:09 - 00:09:11
那你甲造成通謀虛偽意思表示。

00:09:11 - 00:09:13
你本來就要承擔這個風險。

00:09:13 - 00:09:14
為什麼我要優先保護你，沒道理嘛。

00:09:15 - 00:09:17
所以說基於這個，丙會受影響,而且丙要優先受保護。

00:09:19 - 00:09:23
那我們在解釋上,認為所謂的善意第三人可以從寬認定。

00:09:23 - 00:09:25
他不需要到法律行為的效力受影響。

00:09:26 - 00:09:27
他只要有受影響就夠了。

00:09:28 - 00:09:29
所以在這一件事，善意第三人。

00:09:30 - 00:09:34
那如果丙是善意第三人的話，那甲就不能夠去對抗丙。

00:09:34 - 00:09:37
那甲如果不能對抗丙，那就是丙說了算。

00:09:37 - 00:09:42
也就是甲在這個情況下，他就因為不是所有人，所以甲就無法對丙主張767。

00:09:43 - 00:09:45
所以你可以看到，在這一件當中。

00:09:45 - 00:09:54
這個丙他之所以可以去，應該說這個丙在這個案例當中啊，他之所以可以阻止甲對他行使767。

00:09:54 - 00:09:56
不是善意取得A地所有權。

00:09:56 - 00:09:57
跟我們以往都不一樣。

00:09:57 - 00:09:59
他不是善意取得A地所有權。

00:10:00 - 00:10:04
或是在這個情況底下，他去否認甲為土地所有人的地位。

00:10:04 - 00:10:09
透過這個方式，來讓這一個丙，可以阻止甲來行使767。

00:10:09 - 00:10:16
所以你可以看到，這種案例在論述上面，它的關鍵其實就在於說，你今天從767條的角度去思考的時候，你會發現甲確實是土地所有人。

00:10:21 - 00:10:23
那對丙來說，你不可能主張善意取得土地所有權。

00:10:23 - 00:10:28
因為你是承租人，所以你要想的是，那我現在到底怎麼辦？

00:10:31 - 00:10:33
我現在到底怎麼辦？

00:10:33 - 00:10:35
我無法取得土地所有權。

00:10:35 - 00:10:38
那難道甲就是土地所有人嗎?不一定啊。

00:10:38 - 00:10:44
你可以在訴訟中認為乙才是嘛,所以我今天去主張甲乙的行為有效,我認為乙才是所有人,所以你甲就不能來告我了,不是這樣嗎?

00:10:45 - 00:10:52
所以它的邏輯會變成是說,我並不是要取得所有權,而我是要否定甲是所有人。

00:10:52 - 00:10:54
我只要做到這一點我就贏了。

00:10:54 - 00:10:59
你不是所有人你就告不了我,對不對?所以我今天做的一件事情是我主張你們行為有效。

00:10:59 - 00:11:00
我主張乙才是所有人。

00:11:00 - 00:11:00
那你甲不是。

00:11:00 - 00:11:01
我否定你的地位。

00:11:01 - 00:11:02
那我要怎麼去否定你？

00:11:02 - 00:11:06
那這時候就變成是我在訴訟中去主張的時候，你可以對抗我嗎？

00:11:06 - 00:11:10
那王老師說不好意思，你不是善意第三人，所以甲可以對抗你。

00:11:10 - 00:11:12
因為你的租賃契約還是有效。

00:11:12 - 00:11:14
所以這時候對甲來說，他可以對抗。

00:11:14 - 00:11:17
那如果甲可以對抗的話，那柄這條路就走不通。

00:11:17 - 00:11:20
那只好怎麼樣，只好對乙請求債務不履行賠償。

00:11:20 - 00:11:23
不過多數說法認為，其實甲是不能對抗丙的。

00:11:23 - 00:11:25
因為丙他確實會受影響，而且丙是善意有被保護的必要。

00:11:25 - 00:11:30
所以丙今天可以主張甲乙的行為有效，而且甲不能對抗丙。

00:11:32 - 00:11:35
那甲不能對抗丙的結果就是，那對丙而言，乙才是地主。

00:11:35 - 00:11:37
你甲又不是地主。

00:11:37 - 00:11:39
那你甲若不是地主，你甲就不能主張767。

00:11:39 - 00:11:43
這個時候對丙來說，他就不需要把土地還給甲。

00:11:43 - 00:11:46
他可以基於乙丙間的租賃契約繼續使用a地。

00:11:46 - 00:11:50
那這是在這個個案裡面，同學可以去注意到的一個爭點。

00:11:50 - 00:11:50
好。

00:11:51 - 00:11:53
那接下來，我們繼續來看到就是

00:11:55 - 00:11:55
這個

00:11:56 - 00:11:56
呃

00:11:57 - 00:11:59
利益第三人的部分。

00:12:00 - 00:12:04
這個利益第三人，我們到那個好了，到債總再講，因為這邊會涉及到第三人利益契約的問題，那第三人利益契約的重點比較複雜一點，所以我們後面再來說。

00:12:09 - 00:12:16
接下來我們來看到就是在164頁一個黑色圈圈物，指善意第三人受讓標的物的惡意第三人。

00:12:17 - 00:12:17
這是一個陷阱題啦。

00:12:18 - 00:12:20
他的案例事實通常都是再轉一手，譬如說甲今天有一臺A車。

00:12:23 - 00:12:27
他把它通謀虛偽意思表示交給乙之後。

00:12:27 - 00:12:31
那乙現在把這一臺車轉賣給丙。

00:12:33 - 00:12:35
然後丙善意取得。

00:12:36 - 00:12:40
或者是187條一項但書主張取得所有權。

00:12:40 - 00:12:45
接下來丙又把這一臺車再轉賣給惡意的丁。

00:12:46 - 00:12:50
甚至喔，考試上面我把它稍微再弄複雜一點點。

00:12:51 - 00:12:54
甚至考試上面喔，他不是用轉賣的。

00:12:55 - 00:12:59
他考試上面可能告訴你說，他把它送給惡意的丁，並且交付之。

00:13:00 - 00:13:04
也就是說丁在這裡他是知道甲乙間通謀的。

00:13:04 - 00:13:05
丁知道甲乙通謀。

00:13:05 - 00:13:07
所以車子現在回到丁的手上。

00:13:07 - 00:13:12
那甲可不可以對丁依照民法767條的規定請求返還？

00:13:12 - 00:13:12
好。

00:13:12 - 00:13:15
那針對這個問題，我們可以看到就說，這臺車子啊。

00:13:16 - 00:13:21
現在轉到丁的身上的時候，甲不能主張丁是惡意第三人。

00:13:21 - 00:13:26
所以他怎麼樣，他不能主張我們的行為通謀虛偽意思表示無效，對不對。

00:13:30 - 00:13:33
丁不能主張我們的行為有效。

00:13:33 - 00:13:34
我可以用通謀對抗他。

00:13:34 - 00:13:38
那是代表說甲在這裡有機會跟丁把車子要回來。

00:13:38 - 00:13:43
那其實你可以看到就是這個甲的行為雖然通謀虛偽意思表示無效。

00:13:43 - 00:13:46
那乙丙的買賣契約不受影響。

00:13:46 - 00:13:48
無權行為、無權處分效力未定。

00:13:48 - 00:13:50
可是因為丙是善意的。

00:13:50 - 00:13:54
他可以依照相關的規定來取得A的所有權，對不對？

00:13:54 - 00:13:59
所以到這裡為止，丙已經終局確定成為這個A的

00:14:00 - 00:14:00
所有人。

00:14:01 - 00:14:02
那丙既然成為A的所有人，

00:14:03 - 00:14:04
那丙把A送給丁，

00:14:04 - 00:14:06
不管是債權行為還是物權行為，

00:14:06 - 00:14:07
都是有效，

00:14:07 - 00:14:09
這個是有權處分。

00:14:09 - 00:14:10
那既然這是有權處分,

00:14:11 - 00:14:12
那就算丁是惡意的,

00:14:12 - 00:14:14
丁也可以取得A的所有權,

00:14:15 - 00:14:16
所以當丁是A的所有人,

00:14:17 - 00:14:19
那甲就不能對丁依767請求返還

00:14:20 - 00:14:22
這時候跟丁的善惡意根本一點關係都沒有,

00:14:23 - 00:14:23
為什麼？

00:14:24 - 00:14:26
因為通常會討論到善惡意的時候,

00:14:26 - 00:14:27
一定是前手無權處分,

00:14:28 - 00:14:29
前手無權處分,

00:14:30 - 00:14:32
為了保護後手的交易安全,

00:14:32 - 00:14:34
所以才要討論後手的善惡意,

00:14:34 - 00:14:36
那如果說前手是有權處分,

00:14:36 - 00:14:38
那就沒有什麼交易安全的問題,

00:14:39 - 00:14:41
你前手就是可以把這個權利移轉給你,

00:14:41 - 00:14:44
你當然就可以從他身上取得這個標的物的權利,

00:14:44 - 00:14:47
你不需要透過善意取得或其他的方法,

00:14:47 - 00:14:51
所以你要注意到，如果前手是有權處分的時候,

00:14:51 - 00:14:53
後手不管善意或惡意,

00:14:53 - 00:14:55
不管是有償或無償,

00:14:55 - 00:14:58
他都能夠安全地取得所有權,

00:14:58 - 00:15:22
如果說你不讓丁

00:15:22 - 00:15:40
拿到所有權

00:15:40 - 00:15:42
你會發現一些很弔詭的事情,

00:15:43 - 00:15:43
你想想看,

00:15:44 - 00:15:46
在這一件裡面，如果丁拿不到所有權,

00:15:46 - 00:15:48
那丁就回去告丙債務不履行,

00:15:48 - 00:15:51
對,丁就回頭去告丙債務不履行,

00:15:51 - 00:15:52
那丙就說靠,這是我的東西,

00:15:52 - 00:15:54
我要移轉給他,

00:15:54 - 00:15:55
結果竟然移轉不過去,

00:15:55 - 00:15:56
就因為他是惡意的,

00:15:56 - 00:15:57
不合理嘛,

00:15:57 - 00:15:58
所以既然這是你的東西,

00:15:59 - 00:16:00
你要移轉給誰是你的自由,

00:16:00 - 00:16:01
要讓丁拿到這個A好了,

00:16:01 - 00:16:02
那我就讓甲把這個A拿回去,

00:16:02 - 00:16:03
然後就錯了。

00:16:03 - 00:16:05
那其實在這裡講兩個觀念啦,

00:16:05 - 00:16:05
對不對?

00:16:05 - 00:16:06
第一個,

00:16:09 - 00:16:10
如果前手是有權處分，

00:16:10 - 00:16:12
那後手善惡意不重要嗎？

00:16:12 - 00:16:13
這我們剛剛講過。

00:16:13 - 00:16:15
第二個重要的觀念是，

00:16:15 - 00:16:16
交易安全這四個字,

00:16:17 - 00:16:19
是針對法律行為的有效性的安全。

00:16:20 - 00:16:22
那所以不管是有償或無償的契約,

00:16:22 - 00:16:25
都有交易安全要被保護的必要。

00:16:25 - 00:16:29
因為其實在我譬如說我在改什麼集訓班的考卷啊等等等,

00:16:30 - 00:16:31
我會發現很多同學會告訴我說,

00:16:32 - 00:16:33
贈與契約是無償契約,

00:16:33 - 00:16:34
並非交易,

00:16:34 - 00:16:36
所以不涉及交易安全的保護,

00:16:36 - 00:16:38
這樣的論述完全錯誤。

00:16:38 - 00:16:40
因為我們所謂的交易安全的交易,

00:16:40 - 00:16:41
不是狹義的買賣,

00:16:42 - 00:16:44
所有的法律行為都會跟交易安全有關。

00:16:44 - 00:16:45
所以你看物權行為,

00:16:45 - 00:16:46
有沒有,

00:16:46 - 00:16:47
所有權的移轉,

00:16:47 - 00:16:48
抵押權的設定,

00:16:48 - 00:16:51
只要是法律行為都會講到交易安全的概念。

00:16:51 - 00:16:52
所以不管是買賣契約,

00:16:53 - 00:16:53
租賃契約,

00:16:54 - 00:16:54
買賣契約,

00:16:54 - 00:16:55
借貸契約,

00:16:55 - 00:16:57
不管你是什麼樣的法律行為,

00:16:57 - 00:16:59
都一定有交易安全會介入,

00:16:59 - 00:17:01
只是交易安全介入的強弱不同。

00:17:02 - 00:17:03
有時候有償行為，

00:17:03 - 00:17:05
交易安全的介入會強一點，

00:17:05 - 00:17:06
那無償行為，

00:17:06 - 00:17:08
交易安全的介入會比較小一點，

00:17:09 - 00:17:12
但不會說今天贈與就沒有交易安全的問題。

00:17:12 - 00:17:13
所以請大家去注意到，

00:17:14 - 00:17:15
你不要看到無償行為，

00:17:16 - 00:17:17
就認為它不是交易，

00:17:17 - 00:17:18
所以就不涉及交易安全，

00:17:19 - 00:17:19
這個不對。

00:17:19 - 00:17:21
沒有交易安全的叫什麼？

00:17:21 - 00:17:22
身分行為。

00:17:22 - 00:17:24
因為身分行為真的就不是交易了，

00:17:24 - 00:17:27
所以身分行為不會涉及到交易安全的問題，

00:17:27 - 00:17:29
但是財產行為不管有償無償，

00:17:29 - 00:17:30
都會涉及,

00:17:30 - 00:17:32
所以這兩個基本觀念,

00:17:32 - 00:17:33
你要把它掌握住。

00:17:33 - 00:17:33
好,

00:17:34 - 00:17:38
那接下來我們就來看到這個意思表示錯誤的部分,

00:17:38 - 00:17:39
那當然在164頁。

00:17:39 - 00:17:42
165頁還有一個69年的第七次決議。

00:17:42 - 00:17:44
這個決議，

00:17:44 - 00:17:45
不然我們來簡單講一下好了，

00:17:45 - 00:17:47
畢竟侵權行為。

00:17:47 - 00:17:49
我相信大家應該都有讀過一個爭點,

00:17:49 - 00:17:51
就是184條一項前段的權利,

00:17:52 - 00:17:52
怎麼去解釋。

00:17:53 - 00:17:54
他這個故事是這樣子,

00:17:54 - 00:17:55
他告訴你說,

00:17:56 - 00:17:58
甲跟乙訂立買賣契約,

00:17:59 - 00:18:00
標的物是A。

00:18:00 - 00:18:00
A

00:18:01 - 00:18:07
那現在啊,乙跟丙通謀虛偽意思表示,把A的所有權移轉給丙。

00:18:07 - 00:18:08
那問你說

00:18:11 - 00:18:13
如果你是甲的話

00:18:13 - 00:18:18
那你要怎麼樣去行使這個相關的這個權利。

00:18:20 - 00:18:21
這個甲乙丙是

00:18:24 - 00:18:28
好,我們我們我們按照我們那個書上的甲乙丙好了。

00:18:43 - 00:18:45
好，我們來看這種情況，到底要怎麼做。

00:18:45 - 00:18:47
其實對甲來講，我有兩種方法。

00:18:47 - 00:18:48
第一種方法很簡單。

00:18:49 - 00:18:51
第一種方法就是我甲

00:18:52 - 00:18:58
可以依照民法的242條來代位以行使767

00:18:58 - 00:19:00
然後請求丙塗銷登記。

00:19:00 - 00:19:01
這第一種做法。

00:19:02 - 00:19:09
因為我們可以看到就是說,本題在這一個乙丙之間,因為通謀虛偽意思表示,所以他的法律行為是無效的嘛。

00:19:09 - 00:19:13
那既然他的法律行為無效,這時候乙可以向丙請求塗銷登記。

00:19:14 - 00:19:17
要求乙把這個土地的移轉登記給塗銷掉。

00:19:17 - 00:19:19
那問題是乙一定不會這樣做,對不對。

00:19:19 - 00:19:24
那如果乙怠於行使這個權利,甲可以代位以行使。

00:19:24 - 00:19:29
所以第一種做法是,甲可以依照民法242代位以行使767叫乙塗銷。

00:19:29 - 00:19:32
那塗銷完之後,甲再叫乙

00:19:33 - 00:19:35
依照民法348條的規定

00:19:40 - 00:19:44
把這個土地移轉給我，事情就搞定了。

00:19:44 - 00:19:46
所以你可以看到就是說

00:19:46 - 00:19:49
在土地登記簿上會長這個樣子。

00:19:49 - 00:19:56
其實有時候你遇到這種土地登記的題目啊，你可以把它相關的這一個土地登記的方式，畫一個圖給自己看。

00:19:56 - 00:19:57
這個時候你就比較好理解。

00:19:57 - 00:20:00
因為你想想看喔，如果這個A啊，原本是登記在

00:20:00 - 00:20:01
一個甲名下，

00:20:01 - 00:20:04
那乙丙通謀虛偽意思表示，把它登記在丙的名下，

00:20:04 - 00:20:06
那如果你是甲，你要怎麼做？

00:20:07 - 00:20:09
你的土地，這個土地才會登記給甲。

00:20:09 - 00:20:15
那對甲來說，他不可能叫丙直接移轉給他，因為甲丙間沒有任何的法律關係。

00:20:16 - 00:20:20
假對丙沒有任何的返還請求權或移轉請求權，對不對？

00:20:20 - 00:20:22
所以甲無從叫丙把土地給他。

00:20:22 - 00:20:24
那甲能夠做的是什麼？

00:20:24 - 00:20:29
首先，我們可以看到乙依照民法348條的規定，對甲有一個債權。

00:20:30 - 00:20:32
而這個債權是以A地為目的的債權。

00:20:32 - 00:20:40
所以說，如果乙今天沒有辦法把A地移轉給甲，而且是因為乙的土地現在被登記在第三人名下，

00:20:40 - 00:20:43
而且乙對這個第三人有塗銷登記請求權，

00:20:43 - 00:20:49
這個時候因為甲有保全債權的必要，他可以代位乙來行使乙對丙的767。

00:20:49 - 00:20:52
所以說在第一步裡面，我們先做這件事情。

00:20:52 - 00:20:53
叫丙把名字塗掉。

00:20:54 - 00:20:54
這個時候要怎麼做？

00:20:55 - 00:21:07
我依照民法242的規定，

00:21:07 - 00:21:22
我要代位乙來行使他的767，

00:21:22 - 00:21:30
因為在乙丙之間，

00:21:30 - 00:21:40
法律行為是無效的。

00:21:43 - 00:21:44
有沒有？

00:21:44 - 00:21:46
乙丙間的法律行為是無效的,

00:21:46 - 00:21:49
所以代表說這一個丙根本沒有取得A地所有權,

00:21:49 - 00:21:53
那丙既然沒有取得A地所有權，卻登記為A地所有人,

00:21:54 - 00:21:56
他對於真正所有人乙構成妨害,

00:21:56 - 00:22:00
所以真正所有人乙可以本於767條一項中段的規定,

00:22:00 - 00:22:00
他現在的爭點不在這個地方，

00:22:02 - 00:22:04
69年第七次決議啊，

00:22:04 - 00:22:07
基本上他討論到的一個問題是說，

00:22:07 - 00:22:10
那有沒有可能啊，

00:22:10 - 00:22:11
甲今天對乙丙，

00:22:12 - 00:22:12
直接啦，

00:22:13 - 00:22:18
依照民法185、184加213的規定，

00:22:19 - 00:22:20
請求他們塗銷登記。

00:22:24 - 00:22:29
就是說我在這裡啊，我可不可以依照民法184加213，

00:22:29 - 00:22:29
喔。

00:22:30 - 00:22:33
依照民法184條及213條，

00:22:33 - 00:22:33
請求乙丙塗銷登記。

00:22:34 - 00:22:35
好，

00:22:35 - 00:22:35
那為什麼會這樣想？

00:22:35 - 00:22:39
因為我們可以認為說，這個乙丙的行為侵害了甲的債權。

00:22:40 - 00:22:42
乙丙的行為侵害了甲的債權。

00:22:42 - 00:22:48
那既然侵害甲的債權，那民法侵權行為損害賠償的法律效果，

00:22:48 - 00:22:48
叫做回復原狀。

00:22:49 - 00:22:53
那回復原狀當然指的是說，我可以把你原本的法律行為給廢止掉。

00:22:54 - 00:22:57
所以說，如果今天乙丙透過通謀虛偽意思表示，

00:22:57 - 00:23:00
乙丙透過這個通謀虛偽的登記，

00:23:00 - 00:23:02
來侵害甲的債權。

00:23:02 - 00:23:08
那我如果要請求損害賠償回復原狀，當然就是借這個方式叫乙丙塗銷登記，

00:23:08 - 00:23:08
可不可以。

00:23:08 - 00:23:11
好，針對這個問題，

00:23:11 - 00:23:11
實務見解，

00:23:11 - 00:23:14
有一個69年的第七次民事庭決議，

00:23:14 - 00:23:15
這個決議其實影響很深遠，

00:23:15 - 00:23:19
到現在還有些最高法院的判決會引用它，然後就被學者罵，我們後面有機會會看到。

00:23:21 - 00:23:26
簡單來說他的想法是，你假如果要告，你告丙就夠了。

00:23:26 - 00:23:27
你不要去告乙啦。

00:23:28 - 00:23:28
哦，

00:23:28 - 00:23:29
你不要去告乙啦。

00:23:29 - 00:23:32
那為什麼今天他說不能告乙，只能告丙？

00:23:32 - 00:23:34
理由很簡單。

00:23:34 - 00:23:34
因為土地是乙的。

00:23:35 - 00:23:37
那乙要把土地給誰是他的自由，

00:23:37 - 00:23:41
就算是他要通謀虛偽意思表示把土地給第三人，也是他的自由。

00:23:42 - 00:23:47
所以乙今天把A地賣給丙，乙今天把A地虛偽登記給丙，沒有構成侵權行為。

00:23:48 - 00:23:51
所以你可以看到69年第七次決議，

00:23:51 - 00:23:52
就這個很弔詭啊，

00:23:52 - 00:23:59
他說債務人與第三人通謀移轉財產，目的雖在使債權無法實現，而應負債務不履行責任，

00:24:00 - 00:24:02
將自己的財產予以處分

00:24:02 - 00:24:03
原可自由為之,

00:24:03 - 00:24:05
你自己的財產啊,你自己可以用,

00:24:05 - 00:24:08
若難謂係故意不法侵害債權人的權利,

00:24:08 - 00:24:12
故與侵害債權人的第三人不能構成共同侵權行為,

00:24:12 - 00:24:15
債權人如果本於侵權行為請求塗銷登記

00:24:15 - 00:24:17
只能向第三人為之,

00:24:17 - 00:24:19
債務人既非侵權行為人,

00:24:20 - 00:24:22
那自不得對其一併為請求,

00:24:22 - 00:24:23
有沒有?

00:24:23 - 00:24:27
這個地方他就告訴你說啊,如果你要告的話,你就只能告第三人,

00:24:28 - 00:24:31
你不能去告誰，你不能去告這個乙。

00:24:31 - 00:24:37
對乙來說，他其實是土地的所有人，他本來就可以自由為之，他的行為不構成侵權行為。

00:24:38 - 00:24:44
那王澤健老師在他的書上認為說，本件當中，甲其實要對乙丙提告都沒有問題。

00:24:44 - 00:24:48
而且這個地方是告184條一項後段。

00:24:48 - 00:24:50
因為畢竟債權不是權利。

00:24:50 - 00:24:53
所以你不能用184條前段去提告,

00:24:53 - 00:24:56
你只能用184條後段的規定來請求,

00:24:56 - 00:24:59
所以說在這一個案件當中,你要去注意到的是,

00:25:00 - 00:25:02
甲如果叫乙丙塗銷登記,可以嗎?

00:25:03 - 00:25:06
這裡如果你用242代位,那沒有問題,

00:25:06 - 00:25:08
你用242代位沒有問題,

00:25:08 - 00:25:09
這個地方是沒有爭議的,

00:25:10 - 00:25:16
有爭議的是，甲用侵權行為請求乙丙塗銷的時候，能不能把乙列為被告？

00:25:16 - 00:25:19
這個部分實務跟學說就有不同的見解,

00:25:19 - 00:25:20
那這個爭點不大,

00:25:21 - 00:25:28
那考試上面你大概注意到就是說,如果他真的特別去問你說,我要依照侵權行為請求塗銷,要怎麼做?

00:25:28 - 00:25:31
這裡第一個就是要注意到的是一定要配213,

00:25:32 - 00:25:34
因為你侵權行為請求損害賠償,

00:25:34 - 00:25:36
你損害賠償要帶到塗銷登記這個效果,

00:25:37 - 00:25:39
你就必須要損害賠償的方法叫做回復原狀

00:25:40 - 00:25:43
透過回復原狀的概念帶出塗銷登記的結果

00:25:43 - 00:25:45
所以這個地方你要配213

00:25:45 - 00:25:48
再來第二個點就是，你今天可不可以對乙提告

00:25:48 - 00:25:51
這個部分實務跟學說有不同看法

00:25:51 - 00:25:57
再來第三個，你要強調的是，如果要用，是用184條一項後段，不是184條一項前段

00:25:57 - 00:26:00
那這是關於在69年

00:26:00 - 00:26:02
7次民事庭決議的一個爭議。

00:26:02 - 00:26:03
好,

00:26:03 - 00:26:03
那接下來,

00:26:03 - 00:26:05
我們就來看意思表示的錯誤。

意思表示的錯誤

00:27:14 - 00:27:14
好,

00:27:14 - 00:27:18
我們來看意思表示不一致裡面有故意不一致跟偶然不一致。

00:27:19 - 00:27:19
好,

00:27:19 - 00:27:22
那偶然不一致就是我們講到的意思表示錯誤。

00:27:22 - 00:27:27
那我們先把，兩個問題先講掉好了,

00:27:27 - 00:27:29
那我們先把兩個主要的

00:27:29 - 00:27:30
兩個小問題先講掉

00:27:30 - 00:27:32
那講完之後我們再正式來看

00:27:32 - 00:27:33
民法88條的

00:27:33 - 00:27:35
88到91條

00:27:35 - 00:27:37
來看民法88條的構成要件,

00:27:37 - 00:27:39
還有它的法律效果,

00:27:39 - 00:27:40
再來看細節。

00:27:40 - 00:27:43
第一個問題其實是我們在考試當中,

00:27:43 - 00:27:44
最常看到的陷阱題。

00:27:44 - 00:27:47
這個叫做物權無害爭議。

00:27:47 - 00:27:50
這個一試很喜歡考喔,

> **備註：一試很喜歡考，物權無害爭議**

00:27:50 - 00:27:52
這一試不知道為什麼超級喜歡考這個東西。

00:27:52 - 00:27:54
那什麼叫做物權無害爭議啊?

00:27:55 - 00:27:56
因為這個東西出在選擇題,

00:27:56 - 00:27:58
很容易讓人判斷錯誤。

00:27:59 - 00:28:00
例如說甲，

00:28:00 - 00:28:02
他跟乙訂立一個買賣契約。

00:28:02 - 00:28:05
這個買賣契約約定好，這個價金是5000元。

00:28:06 - 00:28:08
買賣價金是5000元。

00:28:08 - 00:28:12
那他可能就是可能訂購，訂購一份這個蛋黃酥好了，假設說我跟你訂購100顆蛋黃酥，那一顆50塊。

00:28:16 - 00:28:18
現在蛋黃酥還是沒那麼便宜，假設說訂購這個50顆蛋黃酥，一顆100塊。

00:28:21 - 00:28:23
好，那我今天甲跟他訂了這樣的一個訂單。

00:28:24 - 00:28:26
那就講好了，可能兩個禮拜後要取貨。

00:28:26 - 00:28:29
那結果呢，這個乙啊就開了一張單過來。

00:28:29 - 00:28:32
這個單過來之後，買賣價金寫成500，少寫一個零。

00:28:33 - 00:28:35
我們今天寫成500塊喔。

00:28:35 - 00:28:38
就是我們原本講好了，蛋黃酥50顆，一顆100，總價5000。

00:28:39 - 00:28:42
那講完了以後，那乙就開了一張收據，那這個收據上面，就寫了蛋黃酥50顆，總價500元。

00:28:47 - 00:28:48
他就少寫一個零，怎麼辦？

00:28:49 - 00:28:54
很多人在這裡就會陷入一個法律的泥淖當中，他說你看，這叫意思表示行為錯誤。

00:28:57 - 00:29:00
那表示行為錯誤，必須要無過失才能撤銷。

00:29:00 - 00:29:03
不能撤銷，那因為寫錯，因為有過失，所以不能撤銷。

00:29:03 - 00:29:05
所以本件買賣價金就變成500塊。

00:29:06 - 00:29:07
是這樣嗎？

00:29:08 - 00:29:09
意思表示在哪裡？

00:29:09 - 00:29:11
意思表示在上面啊。

00:29:11 - 00:29:13
意思表示在這邊啊，這個才叫意思表示啊。

00:29:14 - 00:29:17
雙方當事人訂立買賣契約，那個才叫意思表示。

00:29:17 - 00:29:19
所以意思表示有錯誤嗎？

00:29:19 - 00:29:20
根本沒有錯誤，你有沒有發現？

00:29:21 - 00:29:25
在本件當中，假設說我用5000塊跟你訂，你就說用5000塊賣你，雙方意思表示是沒有錯誤的，只是怎麼樣？

00:29:27 - 00:29:29
收據單純寫錯嘛，寫錯怎麼辦？

00:29:30 - 00:29:32
那就更正就好了啦，不然呢？

00:29:32 - 00:29:34
所以這根本不是法律問題。

00:29:34 - 00:29:37
誤載無害爭議就告訴你說，單純的寫錯，單純的寫錯。

00:29:40 - 00:29:42
只要不影響意思表示的爭議，那你就單純更正即可。

00:29:44 - 00:29:47
不需要依88條的規定來撤銷，所以所謂的誤載無害爭議。

00:29:49 - 00:29:51
本質上而言，就是告訴你說，今天意思表示有錯誤。

00:29:54 - 00:29:55
我們可以看這個體系嘛。

00:29:55 - 00:29:57
它是處理意思表示的瑕疵。

00:29:57 - 00:29:59
所以意思表示有錯誤，才要。

00:30:00 - 00:30:02
依照188條以下的規定處理。

00:30:02 - 00:30:05
如果意思表示沒有錯誤，只是單純寫錯，

00:30:05 - 00:30:07
不會影響到意思表示的判讀。

00:30:07 - 00:30:11
那基本上這就是一個典型的誤載無害爭議,

00:30:11 - 00:30:14
那遇到這種情況,單純更正即可,

00:30:14 - 00:30:18
你根本不需要依88條的規定來加以撤銷,

00:30:18 - 00:30:22
這個是第一個我們跟88條有關的先決問題,

00:30:22 - 00:30:25
那這個誤載無害爭議是很容易不小心啦,

00:30:25 - 00:30:27
在考試上面就犯了錯，

00:30:27 - 00:30:30
就看到寫錯，就很想撤銷，

00:30:30 - 00:30:32
但你要先判斷一件事情，

00:30:32 - 00:30:33
它的意思表示有錯嗎？

00:30:34 - 00:30:36
如果他的意思表示沒有錯，

00:30:36 - 00:30:39
而且他的誤載不會影響到意思表示的爭議,

00:30:39 - 00:30:41
那其實根本就不需要撤銷,

00:30:41 - 00:30:43
直接加以更正就好。

00:30:43 - 00:30:45
好,那接下來,

00:30:45 - 00:30:47
我們先來翻到後面去,

00:30:47 - 00:30:50
我想先帶同學來看一篇文章，

00:30:50 - 00:30:52
在180頁這裡。

00:31:42 - 00:31:42
好，

00:31:42 - 00:31:46
這裡的話，基本上就是說，我們要去討論一件事情，

00:31:46 - 00:31:49
就是意思表示的錯誤。

00:31:49 - 00:31:51
意思表示的錯誤，

00:31:51 - 00:31:53
跟契約的不成立，

00:31:53 - 00:31:55
到底要怎麼樣去區別？

00:31:55 - 00:31:55
因為，

00:31:55 - 00:31:58
當你在討論一個問題的時候，你要想到的事，

00:31:58 - 00:32:00
那現在在這個案件裡面,

00:32:00 - 00:32:01
184條179規定，請求乙塗銷登記。

00:32:03 - 00:32:08
那二審法院認為這是意思表示的瑕疵，要188條92處理。

00:32:08 - 00:32:11
在甲沒有撤銷之前，這些權利都沒有理由。

00:32:11 - 00:32:19
最高法院則認為說本件涉及意思表示是否成立，或意思表示是否合致的問題，並不是意思表示的瑕疵。

00:32:19 - 00:32:25
所以這個個案基本上你會注意到，意思表示不成立跟意思表示有瑕疵，有什麼差？

00:32:25 - 00:32:29
他在概念上第一種情況是，我根本不知道我在幹嘛。

00:32:30 - 00:32:32
對不對，我不知道我在做什麼。

00:32:32 - 00:32:36
所以我根本沒有買賣的意思，我根本沒有移轉的意思。

00:32:36 - 00:32:40
因此在我沒有意思表示的情況下，我們的契約根本不成立。

00:32:40 - 00:32:44
那如果說我今天誤買賣為贈與或誤贈與為買賣，那只是在意思表示的過程中有錯誤。

00:32:47 - 00:32:50
那這樣的話是意思表示錯誤的問題。

00:32:50 - 00:32:55
所以我們可以看到在這個案例事實當中，兒子拜託媽媽簽一份買賣契約書。

00:32:55 - 00:32:59
那如果媽媽不識字，或者如果媽媽不知道自己在簽什麼東西，有時候是這樣子啊。

00:33:00 - 00:33:03
有沒有，兒子就跟媽媽講說，那個你幫我簽一下，你幫我簽一下。

00:33:03 - 00:33:05
媽媽什麼都沒問就簽下去了。

00:33:05 - 00:33:08
結果一簽下去才發現，哇，土地被過走了，怎麼辦？

00:33:08 - 00:33:14
在這種情形之下，到底是被詐欺或者是錯誤，還是契約根本不成立。

00:33:14 - 00:33:16
這裡就會產生在解釋上的疑慮。

00:33:16 - 00:33:21
所以考試上你第一步要判斷的就是，到底本件能不能用意思表示的瑕疵來處理。

00:33:22 - 00:33:24
還是本件根本沒有那個意思表示。

00:33:25 - 00:33:25
好。

00:33:25 - 00:33:28
那你可以看到，就是說，這個意思表示的要素。

00:33:29 - 00:33:32
基本上包含三個部分，這個意思表示的要素包含這個

00:33:35 - 00:33:37
行為意思、效果意思跟表示意思。

00:33:37 - 00:33:40
那這個還有一個表示行為，這就像我們之前上課的時候所講到的。

00:33:43 - 00:33:46
人在做出意思表示的過程當中。

00:33:47 - 00:33:49
就以我們這個題目的這個例子來講好了。

00:33:50 - 00:33:53
對，今天他在做出這個意思表示的過程當中。

00:33:53 - 00:33:55
他外部有一個表示行為。

00:33:58 - 00:34:00
那他的內部有一個意思存在。

00:34:02 - 00:34:04
而形成它的意思有三個要素。

00:34:05 - 00:34:06
第一個是什麼？

00:34:06 - 00:34:07
是效果意思。

00:34:09 - 00:34:10
再來還有表示意思。

00:34:11 - 00:34:12
跟行為意思。

00:34:13 - 00:34:15
對，這個我們上次有畫過這個圖。

00:34:15 - 00:34:18
簡單來說，你要知道你的意思表示會產生什麼效果。

00:34:19 - 00:34:21
你要知道你在做什麼行為。

00:34:21 - 00:34:23
你要知道你的行為會產生這樣的效果。

00:34:23 - 00:34:30
所以你必須要能夠去理解到，你想要發生的效果，你必須要理解到，你的行為在做什麼。

00:34:30 - 00:34:32
你要理解到你的行為會產生這個效果。

00:34:32 - 00:34:34
然後形成了這個意思之後。

00:34:34 - 00:34:39
我們再把它表現出來，就做成一個完整的意思表示嘛。

00:34:39 - 00:34:46
所以說在這樣的一個情況底下，如果上開要素就意思表示的成立是否必要？

00:34:46 - 00:34:54
那我們在這裡啊，其實你可以看到，有關於說客觀要素就表示行為，如果欠缺表示行為就沒有意思表示可言。

00:34:54 - 00:35:02
所以在陳聰富老師的想法底下，我們如果要成立一個意思表示，那外觀的表示行為

00:35:02 - 00:35:02
這個是必要的要件。

00:35:02 - 00:35:09
就是說如果要做成一個意思表示，它當然必須要有表示，有表示才會有意思表示。

00:35:09 - 00:35:15
那至於說在主觀要件上面，因為意思表示必須要行為人基於自己的意思而表示。

00:35:15 - 00:35:19
如果欠缺行為意思，自不能成立意思表示。

00:35:19 - 00:35:21
所以行為意識也是必要的。

00:35:21 - 00:35:23
就是他必須知道自己在簽名。

00:35:23 - 00:35:26
如果他連自己在簽名都不知道。

00:35:26 - 00:35:28
那當然就不能夠讓他發生簽名的效果。

00:35:28 - 00:35:30
但如果另外兩個。

00:35:30 - 00:35:33
譬如說有關於這一個效果意思。

00:35:34 - 00:35:36
或者是表示意思的欠缺。

00:35:36 - 00:35:37
在這樣子的一個情況底下。

00:35:39 - 00:35:42
基本上都是意思表示瑕疵的問題。

00:35:43 - 00:35:47
所以我們可以理解到，在陳忠五教授的一個想法底下。

00:35:47 - 00:35:51
他認為，如果今天只是誤認意思表示的效果，

00:35:52 - 00:35:56
或者是說他今天對於他的行為會產生什麼樣的效果有所誤會，

00:35:57 - 00:36:00
那這個是意思表示瑕疵的問題。

00:36:00 - 00:36:01
所以我們可以把意思表示切開來看

00:36:01 - 00:36:04
我們可以理解到說,如果今天以它是在行為意思的層次

00:36:04 - 00:36:10
還有表示行為的層次出問題,那就會讓意思表示不成立

00:36:11 - 00:36:18
但如果只是在效果意思或表示意思上出問題,那個是意識表示的瑕疵

00:36:19 - 00:36:25
所以在考試上你要去看，這個，他今天到底是在哪一個階段出錯

00:36:26 - 00:36:28
這個地方他到底是在哪一個階段出錯

00:36:29 - 00:36:32
因為其實你可以理解到，假如今天已經知道什麼

00:36:32 - 00:36:34
他已經有一個簽名的行為了

00:36:34 - 00:36:34
對不對

00:36:34 - 00:36:36
甲有一個簽名的行為

00:36:36 - 00:36:42
所以甲有簽名的行為，那我們可以認為說，甲在這個情況下，他有一個外部的表示存在

00:36:42 - 00:36:45
再來第二個，甲知道他在簽名就夠了

00:36:45 - 00:36:47
他不需要知道他為什麼而簽名

00:36:48 - 00:36:50
他不知道他簽名會發生什麼法律效果，這個都不重要

00:36:51 - 00:36:53
你知道你在簽名嗎

00:36:53 - 00:36:53
知道

00:36:53 - 00:36:54
那你有沒有簽名

00:36:54 - 00:36:55
有

00:36:55 - 00:36:56
那你的意思表示就成立了

00:36:57 - 00:36:59
至於說你不知道簽名會發生什麼效果

00:36:59 - 00:37:01
或者你根本沒有想要發生的法律效果

00:37:02 - 00:37:04
那個都是背後意思表示有瑕疵的問題

00:37:05 - 00:37:08
所以說在這一件當中，二審法院認為本件是意思表示的瑕疵

00:37:11 - 00:37:11
比較正確

00:37:12 - 00:37:15
最高法院說，這個是意思表示的不成立，反而有待商榷

00:37:16 - 00:37:22
所以你可以去注意到就說，今天媽媽把這個土地所有權狀交給兒子保管

00:37:22 - 00:37:25
那兒子就拿著一份契約書叫媽媽簽名

00:37:25 - 00:37:28
那媽媽抗辯說，我不知道我在簽什麼

00:37:28 - 00:37:28
有沒有

00:37:28 - 00:37:30
我不知道我在簽什麼

00:37:30 - 00:37:33
二審法院說,這個是意思表示的瑕疵

00:37:33 - 00:37:35
最高法院說,這是意思表示不成立

00:37:36 - 00:37:38
那兩者之間到底有什麼差別

00:37:38 - 00:37:39
陳忠五教授就說,我們要來分析一下

00:37:40 - 00:37:43
因為畢竟意思表示有四個要素

00:37:43 - 00:37:47
你要有表示行為、要有行為意思、效果意思、表示意思

00:37:47 - 00:37:48
你必須要有這些要素存在

00:37:48 - 00:37:55
那如果欠缺外部的表示行為，跟欠缺行為意識，那這個意思表示根本不成立，因為你根本沒有做這件事情的意思

00:37:58 - 00:38:00
但如果你有做這件事情的意思

00:38:00 - 00:38:00
只不過你不知道這件事情會發生什麼效果

00:38:00 - 00:38:00
那個是意思表示瑕疵的問題

00:38:00 - 00:38:00
那其實後來啊

00:38:00 - 00:38:00
這個陳忠五教授啊

00:38:01 - 00:38:01
在寫另外一篇，就是在論意思表示不成立跟有瑕疵的區別

00:38:01 - 00:38:01
你可以看到就是在182頁底下，他又在寫一篇類似的問題

00:38:01 - 00:38:02
然後又整理出實務上有各式各樣的案例，都是針對這些部分，在做一個思考

00:38:02 - 00:38:02
那其實在這裡，他又提到了一個最高法院

00:38:03 - 00:38:03
為什麼會在這樣的情況底下

00:38:03 - 00:38:03
為什麼最高法院會在這樣的情況底下去解套

00:38:03 - 00:38:03
其實有一個很重要的理由的

00:38:03 - 00:38:04
這邊我們到後面其實還會再提到就說，你可以看到喔

00:38:04 - 00:38:04
在這意見裡面，如果我們把「乙」的意思表示，假設說我們把意思表示解釋成瑕疵好了

00:38:04 - 00:38:05
那瑕疵的話，你就要必須依照88條92條的規定來加以撤銷，對不對

00:38:05 - 00:38:05
那如果已經來不及了怎麼辦

00:38:05 - 00:38:06
因為民法88條依照90條的規定，你在一年內要為之

00:38:06 - 00:38:06
92條比較長啦

00:38:06 - 00:38:06
你在93條的規定底下，你在發現被詐欺之後一年內為之就來得及

00:38:06 - 00:38:07
可是如果是依90條，他就是在意思表示後一年內你就要撤銷

00:38:07 - 00:38:07
但如果解釋成意思表示不成立

00:38:07 - 00:38:07
那就沒有時效的問題了

00:38:07 - 00:38:07
這個地方就沒有時效的問題

00:38:07 - 00:38:08
因為它是自始就不成立了,對不對

00:38:08 - 00:38:08
等於說在這個情況底下,我不管過了多久,我都能夠提起一個確認之訴,然後在1767請求返還

00:38:08 - 00:38:09
所以以最高法院的見解,確實對表意人來說保護比較夠

00:38:09 - 00:38:09
你想想看那個老母親，他的土地被兒子騙走之後

00:38:09 - 00:38:09
他如果10年後才發現了

00:38:09 - 00:38:10
他如果20年後才發現了

00:38:10 - 00:38:10
那你依最高法院的見解還有救

00:38:10 - 00:38:10
因為你的意思表示根本不成立嘛

00:38:10 - 00:38:10
代表對方根本沒有拿到土地嘛

00:38:10 - 00:38:10
你隨時都可以1767叫他還你啊

00:38:10 - 00:38:10
這個是OK的

00:38:10 - 00:38:11
但如果你依這個二審法院的見解

00:38:11 - 00:38:11
把它解釋成意思表示的錯誤,或者把它解釋成被詐欺

00:38:11 - 00:38:11
那你就必須要先撤銷才能夠回復

00:38:11 - 00:38:12
好

00:40:00 - 00:40:01
所以變成在這種情況底下,

00:40:01 - 00:40:02
如果你不撤銷，你就回復不了，

00:40:02 - 00:40:05
你就會受到除斥期間的限制。

00:40:05 - 00:40:07
它就有這樣的一個差別在。

00:40:07 - 00:40:09
那當然啦，在陳忠五老師的見解底下，

00:40:09 - 00:40:11
他會覺得說，

00:40:12 - 00:40:13
在這樣的情形裡面，

00:40:13 - 00:40:17
其實還是可以透過什麼締約上過失啦、侵權行為啦，

00:40:17 - 00:40:21
或者像民法92條的時效本來就很長，有一年十年，

00:40:21 - 00:40:27
那我們是不是可以做一個比較從寬認定的方式，來確保當事人的救濟空間，

00:40:27 - 00:40:29
而不是直接去認這個行為不成立。

00:40:30 - 00:40:33
所以其實在第二篇文章裡面，你可以感受到。

00:40:33 - 00:40:36
今天陳忠五教授他其實可以理解，

00:40:36 - 00:40:37
最高法院為什麼在這裡，

00:40:37 - 00:40:40
明明就是一個得撤銷，硬要說成不成立，

00:40:40 - 00:40:43
其實主要的原因還是在於說，從個案的衡量上，

00:40:43 - 00:40:48
也許解釋成不成立，對表意人的保護比較足夠。

00:40:48 - 00:40:50
不過這個有點像是事後諸葛了啦,

00:40:50 - 00:40:52
就等於是事後再去做討論。

00:40:52 - 00:40:59
那前面的法律分析上面，確實這是意思表示的哪一個環節的欠缺,

00:40:59 - 00:41:01
就會影響到你怎麼去分析這個個案,

00:41:01 - 00:41:08
那這是有關於說在意思表示不成立跟意思表示得撤銷的一個區別

00:41:08 - 00:41:09
這兩個其實是不大一樣的。

00:41:10 - 00:41:10
好,

00:41:10 - 00:41:16
那接下來我們來看到民法的88條到91條的部分,

00:41:16 - 00:41:19
那有關於這個意思表示的錯誤。

00:41:19 - 00:41:22
那民法的88條,在這個錯誤的要件上面,第一個,

00:41:23 - 00:41:24
他提到

00:41:28 - 00:41:30
你意思表示必須要錯誤。

00:41:38 - 00:41:39
再來第二個,

00:41:39 - 00:41:40
你必須要

00:41:42 - 00:41:43
重要。

00:41:47 - 00:41:49
第三個，必須要沒有過失。

00:41:53 - 00:41:57
第四個，必須要沒有超過除斥期間。

00:42:03 - 00:42:05
那在法律效果上，

00:42:09 - 00:42:12
好，當事人可以撤銷意思表示，

00:42:15 - 00:42:20
好，那撤銷意思表示之後，它會有一個損害賠償的機製出現。

00:42:23 - 00:42:25
是作為保護第三人的方式,

00:42:26 - 00:42:28
好，所以我們可以看到在體系上面啊，

00:42:28 - 00:42:34
它主要就是說有這個意思表示錯誤的概念，然後再來要不要重要等等等的一個問題。

00:42:34 - 00:42:37
好，那我們就從它第一個部分開始來看，

00:42:37 - 00:42:40
就是說民法88條的第一句話。

00:42:40 - 00:42:43
他講意思表示之內容有錯誤，

00:42:43 - 00:42:47
或表意人若知其事情，即不為意思表示者，

00:42:47 - 00:42:50
好，那這個時候，表意人得撤銷其意思表示，

00:42:50 - 00:42:51
對不對？

00:42:51 - 00:42:53
所以民法的88條的第一句話，

00:42:53 - 00:42:56
意思表示之內容有錯誤,

00:42:56 - 00:42:58
這個我們稱它叫做內容錯誤。

00:42:59 - 00:43:00
好，所以說我們可以看到，

00:43:00 - 00:43:02
如果你是意思表示的內容有錯誤，

00:43:03 - 00:43:04
再來第二句，

00:43:04 - 00:43:07
若表意人知其情事，即不為意思表示者，

00:43:07 - 00:43:10
這個我們會稱它叫做表示行為錯誤。

00:43:13 - 00:43:15
所以88條第一項的，

00:43:18 - 00:43:20
88條第一項的第一句話。

00:43:20 - 00:43:22
是內容錯誤

00:43:22 - 00:43:24
第二句話是表示行為錯誤

00:43:25 - 00:43:27
所以這裡面沒有的

00:43:27 - 00:43:28
叫做動機錯誤。

00:43:31 - 00:43:33
這裡面沒有的叫做動機錯誤。

00:43:33 - 00:43:37
那動機錯誤其實也是考試當中比較容易出現的一個類型。

00:43:38 - 00:43:42
那再來呢，這個民法的89條還有傳達錯誤，

00:43:42 - 00:43:44
那這傳達錯誤我們等一下再說。

00:43:44 - 00:43:46
所以我們先直接來看到，

00:43:46 - 00:43:50
這個意思表示的內容、表示行為跟動機到底差別在哪裡。

00:43:50 - 00:43:54
那動機錯誤的話，我們就可以把它分成一般的動機錯誤，

00:43:55 - 00:43:57
跟重要的動機錯誤。

00:43:58 - 00:44:00
那在一般的動機錯誤

00:44:00 - 00:44:04
裡面，我們會考慮到就是說，它原則上，這個部分要怎麼去處理，

00:44:05 - 00:44:07
然後這裡有沒有例外的情形。

00:44:07 - 00:44:11
這個例外的情形包含就是,有另外一方是故意的,

00:44:12 - 00:44:15
那另外一個叫雙方的動機錯誤,

00:44:15 - 00:44:16
這個部分我們要怎麼辦,

00:44:17 - 00:44:18
就是我們一個一個來看。

00:44:18 - 00:44:18
好,

00:44:19 - 00:44:24
那我們首先來看到就是說,在所謂的內容錯誤啊,或者是表示行為錯誤,

00:44:25 - 00:44:31
其實它主要都是針對我們在意識表示的過程當中,最重要的兩個要素,

00:44:31 - 00:44:34
就是所謂的意思表示指的是什麼?

00:44:34 - 00:44:34
對不對?

00:44:35 - 00:44:39
意識表示指的是說,今天把你心中的意識表現於外嘛。

00:44:39 - 00:44:41
所以如果我們從這個人來看,

00:44:41 - 00:44:43
比如說這個某甲,

00:44:43 - 00:44:48
他今天在腦子裡面形成的，我們稱它叫做意思。

00:44:49 - 00:44:51
那它外面表現出來叫做表示。

00:44:52 - 00:44:53
所以他今天想要買什麼？

00:44:53 - 00:44:55
題目告訴你說，他想要買A。

00:44:56 - 00:44:56
對不對？

00:44:56 - 00:44:57
他題目說想要買A。

00:44:58 - 00:44:58
好，

00:44:58 - 00:45:17
那他嘴巴

00:45:17 - 00:45:40
卻講成B。

00:45:42 - 00:45:44
這是表示行為錯誤還是內容錯誤？

00:45:45 - 00:45:46
你還看不出來？

00:45:47 - 00:45:48
我用兩個顏色你就知道了。

00:45:49 - 00:45:50
第一種叫內容錯誤，

00:45:50 - 00:45:51
第一種是什麼？

00:45:51 - 00:45:53
錯在這個地方。

00:45:55 - 00:45:57
也就是說我的腦子裡這邊就出錯了。

00:45:58 - 00:46:00
我的腦子裡的內容是錯的,

00:46:00 - 00:46:01
要怎麼去區分它，那基本上就是看它的句型。

00:46:03 - 00:46:10
如果說今天是考你內容錯誤的話，它的句型永遠都會是我誤A為B。

00:46:13 - 00:46:15
我把某個東西搞錯了。

00:46:15 - 00:46:19
而表示行為錯誤,通常都是一個「誤」,再加上動詞。

00:46:19 - 00:46:27
所以就代表說,我在腦子裡沒有問題,我的腦子裡沒有問題,而我是在做的過程中出問題。

00:46:27 - 00:46:29
我寫錯了,拿錯了,有沒有?

00:46:29 - 00:46:32
今天你跟我講說,你要買一張這個顯示卡。

00:46:32 - 00:46:36
那我可能在這個賣，我可能是賣電腦零件的，所以你要一張顯卡。

00:46:36 - 00:46:38
你說你要哪一個型號，我說OK，那我

00:46:38 - 00:46:40
去拿的時候拿錯了，沒有？

00:46:40 - 00:46:42
我的腦子裡是對的，但我手拿錯了。

00:46:42 - 00:46:43
因為它都長得很像。

00:46:44 - 00:46:48
所以在這種情況底下，拿錯的話，它就是表示行為錯誤。

00:46:48 - 00:46:52
如果頭腦搞錯了，那這個叫做意思表示錯誤。

00:46:52 - 00:46:56
這兩種錯誤，都是可以依88條錯誤撤銷的類型。

00:46:57 - 00:47:01
所以這個部分你不需要說，去做太細節的區分。

00:47:01 - 00:47:11
那一般來講在選擇題裡面，你要分得出來，你要看它的劇情是寫錯了，還是拿錯了，還是誤A為B，所以拿錯了，有沒有？

00:47:11 - 00:47:11
這兩個是不一樣的。

00:47:12 - 00:47:16
若是誤A為B，所以拿成B，那這個是頭腦出問題。

00:47:16 - 00:47:18
那個叫內容錯誤。

00:47:18 - 00:47:22
但如果說本來就是要拿A，結果手拿成B。

00:47:22 - 00:47:23
那這個的話就是表示行為錯誤。

00:47:24 - 00:47:27
但這兩種錯誤，都是民法88條的錯誤。

00:47:27 - 00:47:29
它其實都可以撤銷。

00:47:29 - 00:47:30
所以這個是

00:47:30 - 00:47:33
關於內容錯誤跟表示行為錯誤的區分。

00:47:33 - 00:47:33
那當然啦。

00:47:34 - 00:47:37
這個內容錯誤，教科書裡面還會再分得更細。

00:47:37 - 00:47:41
他會告訴你說這個誤A為B的內容包含哪些東西。

00:47:41 - 00:47:44
對，包含了當事人錯誤。

00:47:44 - 00:47:47
意思表示內容的錯誤，還有標的物的錯誤。

00:47:47 - 00:47:48
都有可能。

00:47:48 - 00:47:52
譬如說我誤某甲為某乙，誤A車為B車，誤買賣為贈與。

00:47:52 - 00:47:56
就是說基本上就是在法律行為的三個要素當中。

00:47:56 - 00:48:00
只要其中一個環節，在意思的形成過程裡面。

00:48:00 - 00:48:00
出錯

00:48:00 - 00:48:02
它都叫做內容錯誤

00:48:02 - 00:48:06
那至於在頭腦裡是對的，只是講的時候表現錯誤

00:48:06 - 00:48:08
那這個叫做表示行為錯誤

00:48:08 - 00:48:12
那這兩種錯誤都是可以依88條的規定來撤銷

00:48:12 - 00:48:15
那爭點都在第三個動機錯誤

00:48:16 - 00:48:22
這個動機錯誤本質上而言，主要是在於說人在意識表示的形成過程當中

00:48:24 - 00:48:31
人在意識表示的形成過程當中，他除了他外部有所謂的表象以外

00:48:32 - 00:48:34
對不對，他內部有這個意思

00:48:35 - 00:48:39
那你要形成意思，你要有一個動機

00:48:39 - 00:48:42
對不對，我們不會沒事就說，我要去買一個漢堡

00:48:43 - 00:48:47
沒事說我要去買一個便當，我要去買一臺Switch，要去買一臺iPhone

00:48:47 - 00:48:50
你在做每個動作之前，你一定會有一個動機

00:48:51 - 00:48:54
而這個動機是什麼，隱藏在你的內心深處

00:48:55 - 00:48:55
沒有人會知道

00:48:56 - 00:48:58
而且通常也不需要要求你揭露出來

00:48:58 - 00:48:59
有沒有

00:48:59 - 00:49:02
你有沒有想過你買東西的時候你要跟老闆講為什麼嗎

00:49:03 - 00:49:04
這樣蠻羞恥的

00:49:04 - 00:49:05
通常有時候就乾脆不要買

00:49:05 - 00:49:07
就幫我買鹹酥雞要買100塊

00:49:07 - 00:49:08
然後老闆說為什麼

00:49:09 - 00:49:10
我要怎麼回答你啊，對不對？

00:49:10 - 00:49:11
就是肚子餓啊。

00:49:11 - 00:49:11
我就是爽啊，不然呢？

00:49:12 - 00:49:15
所以一般來講動機它不是一個交易的要素。

00:49:15 - 00:49:17
你只要把標的跟對方講清楚就好了。

00:49:17 - 00:49:19
對不對，我今天要買鹹酥雞100塊

00:49:19 - 00:49:22
然後要切不要辣之類的，講清楚就好了

00:49:22 - 00:49:24
你的標的是要什麼，你講明白嘛

00:49:24 - 00:49:26
所以你的內容跟你的表達行為重不重要，重要

00:49:27 - 00:49:28
你的動機重要嗎，不重要

00:49:29 - 00:49:32
所以在動機不重要的情況下，動機出錯怎麼辦？

00:49:33 - 00:49:34
對不對，動機出錯怎麼辦？

00:49:35 - 00:49:37
那這個動機出錯的話，不能撤銷。

00:49:38 - 00:49:40
因為它就不是88條規範的類型。

00:49:40 - 00:49:43
也就是說你把88條打開來看。

00:49:43 - 00:49:45
你會發現它的第一句話叫做內容錯誤

00:49:46 - 00:49:48
它的第二句話叫表示行為錯誤

00:49:48 - 00:49:51
然後第88條第二項有重要動機錯誤

00:49:51 - 00:49:53
但就是沒有一般動機錯誤的類型

00:49:54 - 00:50:00
所以最高法院才會說動機錯誤並不是民法當中可以撤銷的

00:50:00 - 00:50:00
錯誤類型

00:50:00 - 00:50:01
有沒有

00:50:01 - 00:50:01
你可以看到在那個

00:50:06 - 00:50:09
好，像是在註釋83,167頁這裡

00:50:16 - 00:50:18
好，他就有最高法院51年的判例啊

00:50:18 - 00:50:20
還有什麼43年的判例

00:50:20 - 00:50:21
他就說

00:50:21 - 00:50:25
民法88條的規定，是指意思表示的內容或表示行為有錯誤者而言

00:50:25 - 00:50:29
與為意思表示的動機有錯誤的情形有別

00:50:30 - 00:50:30
好

00:50:30 - 00:50:35
所以我們一般的這個動機錯誤啊，它不是我們的意思表示的錯誤

00:50:35 - 00:50:40
所以原則上，如果遇到一般的動機錯誤，它是不能撤銷的

00:50:41 - 00:50:44
好，它是不能撤銷的，它跟民法88條沒有關係

00:50:44 - 00:50:50
好，所以你看那個教科書都會出現一些白爛的例子啊，就告訴你說什麼，為了求婚而購買鑽戒

00:50:50 - 00:50:52
對，為了求婚而購買鑽戒

00:50:53 - 00:50:56
結果在求婚的當下才發現，原來女友早就結婚了

00:50:56 - 00:50:57
怎麼辦

00:50:57 - 00:50:59
這麼尷尬的事情，那鑽戒可以拿回去退嗎

00:51:00 - 00:51:05
對對，這個老闆講說：老闆，我買這個鑽戒是為了求婚，結果求婚失敗了，我要退鑽戒，可不可以

00:51:05 - 00:51:07
現在有些店有提供這個服務哦

00:51:07 - 00:51:12
就是他讓你去買鑽戒,但是他會跟你簽個條約,就簽個那個條款就說

00:51:13 - 00:51:17
如果你求婚失敗的話,他會用九折跟你收回,就說他可能賣你10萬塊

00:51:17 - 00:51:20
那你求婚失敗,他9萬跟你收了,就等於是你不用浪費這麼多錢

00:51:20 - 00:51:22
就有這樣的一個類似就是求婚失敗條款

00:51:22 - 00:51:23
那也蠻有意思的

00:51:24 - 00:51:28
好，那我們回到這個地方來，就是一般來講，這種動機錯誤

00:51:30 - 00:51:32
在法律上是不能撤銷

00:51:32 - 00:51:34
因為它是隱藏在內心深處

00:51:34 - 00:51:35
它不是交易的要素

00:51:36 - 00:51:39
所以你今天就算這個意思表示的動機有錯誤

00:51:39 - 00:51:41
在法律上

00:51:41 - 00:51:42
你也沒辦法撤銷

00:51:42 - 00:51:44
那有兩種特殊的案例

00:51:44 - 00:51:44
第一種是什麼

00:51:45 - 00:51:48
利用對方的動機錯誤，故意與他締約

00:51:49 - 00:51:51
第二種是雙方動機都有錯誤

00:51:51 - 00:51:51
那要怎麼去處理

00:51:52 - 00:51:53
好，我們來看第一種案例喔

00:51:53 - 00:51:56
這個其實是在考試當中，我們去想想看

00:51:57 - 00:52:00
這會構成一個得撤銷的例外情形

00:52:00 - 00:52:00
還是有什麼方式可以處理

00:52:00 - 00:52:00
譬如說甲跟乙同

00:52:05 - 00:52:06
在這個締約的過程當中

00:52:07 - 00:52:11
甲對乙締約過程當中今天甲很明顯他的動機是錯誤的

00:52:16 - 00:52:20
譬如說他誤以為這個土地會漲

00:52:20 - 00:52:20
或者說誤以為怎麼樣

00:52:20 - 00:52:27
通常我們一般在動機錯誤的劇情裡面他大概都會用這樣的方式去說叫做誤以為

00:52:28 - 00:52:30
他不是誤A為B

00:52:30 - 00:52:30
也不是

00:52:30 - 00:52:30
是拿錯寫錯

00:52:31 - 00:52:34
它是否在出發點上誤以為怎麼樣

00:52:34 - 00:52:35
句型大概都這樣

00:52:35 - 00:52:38
這是一個比較簡單的判斷方式啦

00:52:38 - 00:52:39
但不是百分之百正確

00:52:39 - 00:52:47
因為有些老師其實有的時候他的寫法可能就說誤以為A車為B車，那就是誤A為B，還是內容錯誤

00:52:47 - 00:52:51
所以我們這是粗淺的說以這個題目大多數的寫法

00:52:51 - 00:52:55
那隻要寫說誤A為B大部分都是內容錯誤

00:52:55 - 00:52:58
那表示行為錯誤的話大概就誤加上一個動詞

00:52:58 - 00:53:00
動機錯的話就用誤以為

00:53:00 - 00:53:00
為這樣的一個方式

00:53:01 - 00:53:02
好

00:53:02 - 00:53:02
那我們來看到就是說

00:53:02 - 00:53:04
在動機錯誤的情形

00:53:04 - 00:53:12
譬如說這個甲他誤以為這個乙的A車很值錢，或者誤以為這A畫很值錢等等

00:53:13 - 00:53:14
然後打算要跟乙買

00:53:14 - 00:53:15
那乙怎麼樣

00:53:15 - 00:53:16
他知道

00:53:18 - 00:53:21
我知道甲今天有這樣的動機錯誤存在

00:53:22 - 00:53:22
我知道

00:53:23 - 00:53:25
那請問在乙知道的情況之下

00:53:27 - 00:53:27
那甲可以撤銷嗎

00:53:28 - 00:53:29
第一個層次喔

00:53:30 - 00:53:32
第一個層次是如果相對人明知了

00:53:34 - 00:53:35
對，如果相對人明知了

00:53:35 - 00:53:35
那

00:53:37 - 00:53:38
甲就將來可以撤銷嗎

00:53:38 - 00:53:41
他說你看你明明知道你為什麼不阻止我

00:53:41 - 00:53:43
你知道我有錯誤為什麼你不阻止我

00:53:44 - 00:53:44
那我要撤銷

00:53:44 - 00:53:45
可以嗎

00:53:45 - 00:53:46
那針對這個情形

00:53:46 - 00:53:48
王澤鑑老師認為說

00:53:48 - 00:53:52
在這種情況底下甲還是不能依88條的規定撤銷

00:53:52 - 00:53:52
為什麼

00:53:53 - 00:53:53
理由很簡單

00:53:54 - 00:53:59
因為相對人不需要承擔表意人動機錯誤的風險

00:54:00 - 00:54:01
你自己買東西不做功課怪我囉

00:54:02 - 00:54:02
有沒有?

00:54:02 - 00:54:05
所以實際上你買東西你自己要做功課嘛

00:54:05 - 00:54:06
啊你發生動機錯誤,

00:54:07 - 00:54:09
我就算知道，我也沒有義務要跟你說啊，

00:54:09 - 00:54:10
對不對？

00:54:10 - 00:54:11
所以你看很多老闆也是這樣子啊，

00:54:12 - 00:54:16
很多人可能在買東西的時候都誤以為這個東西有什麼神奇的效果。

00:54:16 - 00:54:16
但其實沒有啊。

00:54:17 - 00:54:18
那這種情況底下，老闆怎麼樣？

00:54:18 - 00:54:20
他是不用說破的。

00:54:20 - 00:54:22
老闆今天可以不用跟你說，

00:54:22 - 00:54:25
啊你今天自己有動機錯誤，你要自己吞下去。

00:54:25 - 00:54:29
因為你自己沒有在買東西之前，做好基本的查證義務，

00:54:30 - 00:54:31
或者是一些資訊的蒐集嘛。

00:54:32 - 00:54:36
所以實際上在這個情況底下，如果甲有動機錯誤而乙所明知，

00:54:37 - 00:54:41
這個時候甲是不能夠依88條的規定來撤銷。

00:54:41 - 00:54:44
好，第二種情況是，乙不只是明知喔。

00:54:47 - 00:54:48
我還故意。

00:54:50 - 00:54:51
我利用你的動機錯誤，

00:54:53 - 00:54:56
我利用你的動機錯誤來跟你締約。

00:54:56 - 00:54:57
第二種情況是這樣子。

00:54:57 - 00:54:58
對不對？

00:54:58 - 00:54:59
我知道你發生動機錯誤了,

00:55:00 - 00:55:03
然後我就利用這個動機錯誤來誘使你跟我買。

00:55:03 - 00:55:04
那請問,

00:55:04 - 00:55:09
在這個情況底下，甲可不可以依照88條的規定來撤銷？

00:55:09 - 00:55:10
對，在第二種，

00:55:10 - 00:55:12
甲可以依88規定來撤銷嗎?

00:55:13 - 00:55:15
王澤鑑老師認為還是不行。

00:55:15 - 00:55:16
為什麼?

00:55:16 - 00:55:19
因為他的理由很簡單，動機錯誤，

00:55:19 - 00:55:21
啊就不是民法錯誤的類型嘛。

00:55:21 - 00:55:23
你就是找不到撤銷的依據嘛。

00:55:23 - 00:55:24
可是這樣很壞啊,

00:55:25 - 00:55:26
這樣很壞沒關係啊,

00:55:26 - 00:55:27
我們用誠信原則處罰他。

00:55:28 - 00:55:30
也就是如果說,

00:55:30 - 00:55:32
他今天在甲明知而且故意的,

00:55:32 - 00:55:37
在甲、乙如果在明知甲有動機錯誤，而且故意要跟甲締約，

00:55:37 - 00:55:40
那這樣的話，乙行使權利沒有被保護的必要。

00:55:40 - 00:55:46
所以依照民法誠信原則的規定，這個時候乙的權利行使應該要受到限制。

00:55:46 - 00:55:50
所以你可以看到就是說，當甲今天有單純的動機錯誤，

00:55:50 - 00:55:52
而且他今天是明知的情形,

00:55:53 - 00:55:55
或者是明知加故意的的情形,

00:55:55 - 00:55:58
這個時候甲都不能依88條撤銷。

00:55:58 - 00:55:59
但如果說,

00:56:00 - 00:56:01
乙有明知加故意,

00:56:01 - 00:56:04
那乙的權利在法律上沒有被保護的必要,

00:56:04 - 00:56:07
所以可以透過誠信原則來加以限制。

00:56:07 - 00:56:11
簡單來說,如果今天這個甲乙因此訂立了買賣契約,

00:56:12 - 00:56:16
那乙將來依照民法367請求甲履行契約嘛,

00:56:16 - 00:56:16
對不對?

00:56:16 - 00:56:19
因為甲後來發現錯誤，他不想買了。

00:56:19 - 00:56:21
甲後來發現錯誤，他不想買了。

00:56:21 - 00:56:22
那乙能不能逼甲買？

00:56:22 - 00:56:24
那甲因為不能撤銷意思表示，

00:56:24 - 00:56:25
怎麼辦？

00:56:25 - 00:56:32
這時候我們就認為說，乙依照民法367，叫甲給付買賣價金，叫甲受領A車的權利，

00:56:32 - 00:56:34
這是屬於權利濫用，

00:56:34 - 00:56:35
它需要受到限制，

00:56:35 - 00:56:39
所以法院可以用誠信原則判決乙的主張無理由，

00:56:39 - 00:56:43
所以你可以看到，它的處理方式是退到誠信原則去做處理。

00:56:43 - 00:56:46
而不是在意思表示瑕疵去做處理。

00:56:46 - 00:56:48
因為王澤鑑老師的想法就是，

00:56:48 - 00:56:51
這種動機錯誤它不是一個交易的要素，

00:56:51 - 00:56:54
你不能讓動機錯誤去影響到契約的效力。

00:56:54 - 00:56:57
所以在單純動機錯誤的情況下，無論如何，

00:56:57 - 00:56:58
你甲都不能撤銷,

00:56:58 - 00:57:01
但不代表你不能撤銷就沒救,

00:57:01 - 00:57:03
所以我們要從其他地方找到處理的方式。

00:57:03 - 00:57:07
所以如果說乙知道甲有動機錯誤，卻故意跟甲締約，

00:57:08 - 00:57:13
那這個時候乙取得這個債權，就已經是不基於誠實信用方法。

00:57:13 - 00:57:17
這時候依照148條的規定，他的權利就會受到限制，

00:57:17 - 00:57:19
用這種方式來保護甲的權益。

00:57:20 - 00:57:20
好,

00:57:20 - 00:57:23
那再來一種情況，是我們叫做雙方動機錯誤。

00:57:53 - 00:57:55
好，如果甲乙，

00:57:56 - 00:58:00
他們雙方當事人啊，在這裡都有發生

00:58:00 - 00:58:00
動機錯誤的情形

00:58:00 - 00:58:00
那怎麼辦

00:58:03 - 00:58:04
對不對

00:58:05 - 00:58:10
在這個情況底下，你今天你動機錯誤，我也動機錯誤啊，我們兩個都誤判情勢

00:58:11 - 00:58:13
我們兩個都以為這塊土地要重劃了

00:58:14 - 00:58:16
我們都以為這塊土地要變建地了，結果沒有

00:58:17 - 00:58:18
反而要變成道路用地

00:58:18 - 00:58:21
或者要變成喪葬用地

00:58:21 - 00:58:21
變

00:58:21 - 00:58:23
所以我們兩個都誤判情勢啊

00:58:23 - 00:58:24
那怎麼辦

00:58:25 - 00:58:28
在英國法上發生過一個很有趣的例子

00:58:28 - 00:58:30
就是說，今天甲跟乙，

00:58:30 - 00:58:31
他們要去租一個閣樓，

00:58:31 - 00:58:33
就是乙是房屋所有人，

00:58:33 - 00:58:36
那甲要跟乙租那個閣樓來看什麼，

00:58:36 - 00:58:38
英國女王的登基大典。

00:58:38 - 00:58:42
結果兩個人一起記錯時間,一起動機錯誤,一起誤以為怎麼樣

00:58:42 - 00:58:44
那在這樣的情況底下怎麼辦

00:58:45 - 00:58:48
這個時候可以主張依照88條規定撤銷嗎

00:58:49 - 00:58:51
還是說有什麼其他的方式去做處理

00:58:51 - 00:58:55
那針對這個情況的話，如果雙方都有動機錯誤

00:58:55 - 00:58:59
那其實王澤鑑老師認為說

00:58:59 - 00:59:01
我們可以用誠信原則

00:59:01 - 00:59:01
來

00:59:01 - 00:59:04
處理契約的內容

00:59:04 - 00:59:10
那陳聰富老師則是認為，可以用類推適用民法的227之2，類似情勢變更的方式來做處理

00:59:10 - 00:59:11
也就是說

00:59:11 - 00:59:18
我們今天可以看到雙方當事人在發生動機錯誤的情況底下，代表事實跟雙方所預料的不同

00:59:18 - 00:59:19
對不對

00:59:19 - 00:59:20
今天這件事情跟我們雙方預料的不同

00:59:20 - 00:59:21
那怎麼辦

00:59:21 - 00:59:24
那其實你用誠信原則去調整契約的內容

00:59:24 - 00:59:29
或者用類似情勢變更的方式，來請法院調整契約的內容

00:59:29 - 00:59:30
這種情況

00:59:30 - 00:59:30
之下

00:59:30 - 00:59:33
把雙方的這個契約

00:59:33 - 00:59:35
透過情勢變更或誠信原則

00:59:35 - 00:59:38
來調整到符合雙方意思的狀態

00:59:38 - 00:59:40
而不是隨便就去撤銷

00:59:40 - 00:59:44
所以我們可以看到在這種個案底下，雖然說我們兩邊都有動機錯誤

00:59:44 - 00:59:48
那我們是不是乾脆讓雙方都188條去處理

00:59:48 - 00:59:52
可是你188條去處理的結果是，這個契約被撤銷而全部無效

00:59:52 - 00:59:56
但如果兩邊都有錯誤，你們要的不是契約無效

00:59:56 - 00:59:59
你們要的是契約內容去調整

00:59:59 - 01:00:00
調整到符合

01:00:00 - 01:00:00
雙方的狀態嘛

01:00:01 - 01:00:06
所以這時候我們應該要找到的是調整的機制，而不是讓它變成無效

01:00:07 - 01:00:13
所以說在這裡，陳聰富老師的文章，他就用類推227之2，情勢變更原則的方式

01:00:13 - 01:00:17
那王澤鑑老師的教科書是用誠信原則的方式

01:00:17 - 01:00:25
他說不管用什麼樣的方法，那其實去調整當事人的法律關係，他才會是一種比較合理的做法

01:00:25 - 01:00:30
那這個是有關於說在這個意思表示的動機錯誤

01:00:30 - 01:00:34
如果出現這個明知或故意的請情形

01:00:34 - 01:00:35
我把它寫清楚一點好了

01:00:35 - 01:00:38
出現明知或者是故意的請情形

01:00:39 - 01:00:42
以及有關於雙方動機錯誤的情形

01:00:43 - 01:00:46
在這個情況底下，到底要怎麼去處理

01:00:46 - 01:00:48
這裡我們跟同學做一個補充

01:00:48 - 01:00:53
好,那我們稍微休息,等一下我們來看有關於重要的動機錯誤

01:00:53 - 01:00:55
這個88條第二項的一個情況

01:01:44 - 01:01:49
剛同學下課有來講到了,就是我們在講到那個87條

01:01:49 - 01:01:55
一項但書的善意第三人的時候,那因為我們其實主要討論的人有幾個

01:01:55 - 01:02:00
第一個就是繼承人,然後再來的話應該要討論買受人,然後討論承租人

01:02:00 - 01:02:01
把這個A賣給丙的話，那在乙丙之間，買賣契約是有效的，那物權行為的部分構成無權處分，效力未定。

01:02:08 - 01:02:11
那丙這個時候作為善意第三人，那他其實有兩條路可以主張。

01:02:13 - 01:02:17
他可以透過87條一項但書，來取得權利，或者可以依善意受讓的規定來取得權利。

01:02:20 - 01:02:29
所以這個部分其實主要就涉及到這個善意取得，那還有就是87條一項但書的這個適用問題而已。

01:02:29 - 01:02:35
所以基本上這就比較典型的無權處分、善意受讓，這樣子的法律規範。

01:02:35 - 01:02:42
好，那所以這部分我想說應該對大家來講，我算是一個在民法當中比較基本的部分。

01:02:43 - 01:02:47
我想一下，我們，我們善意取得有特別講過嗎？

01:02:47 - 01:02:48
還沒對不對？

01:02:49 - 01:02:52
好，那我們要把這個地方講完，然後等下再跳回來錯誤好了。

01:02:52 - 01:02:55
好，我們先回到這個地方，抱歉，我們就回到這個地方來。

01:02:55 - 01:03:01
那這裡的話我們就會看到，這個甲乙啊，他現在是通謀虛偽意思表示。

01:03:01 - 01:03:05
那他把這個A不管是動產或不動產移轉給乙。

01:03:05 - 01:03:08
然後乙現在啊，把這個標的物轉讓給丙。

01:03:08 - 01:03:15
那我們現在就看到，那丙作為善意第三人，他在法律上，他要怎麼樣去保護他既有的權利。

01:03:15 - 01:03:20
那首先第一個，丙作為善意第三人可以依87條一項但書來處理。

01:03:20 - 01:03:23
也就是他在這樣的一個情況之下。

01:03:23 - 01:03:26
他可以去主張甲乙的行為有效。

01:03:26 - 01:03:28
他去主張甲乙的行為有效。

01:03:28 - 01:03:29
那因為丙是善意的。

01:03:30 - 01:03:33
所以甲乙不能以通謀虛偽意思表示對抗丙。

01:03:33 - 01:03:36
所以對丙來說，既然甲乙的行為是有效的話。

01:03:37 - 01:03:42
那這時候丙他就可以透過87條一項但書的規定來取得所有權。

01:03:42 - 01:03:47
所以第一種機制，在這個地方，它的一個思考脈絡是在於說。

01:03:47 - 01:03:51
我可以去主張，我去主張這個甲乙的行為有效。

01:03:52 - 01:03:55
那我主張甲乙的行為有效之後。

01:03:55 - 01:03:59
那因為丙是善意第三人，所以甲不能夠去對抗丙。

01:04:00 - 01:04:01
那因此代表丙說了算,

01:04:01 - 01:04:02
那既然丙說了算,

01:04:02 - 01:04:05
那乙就是A的所有人,

01:04:05 - 01:04:07
那乙就是有權處分,

01:04:07 - 01:04:10
如果是這個動產的話,

01:04:10 - 01:04:10
就761,

01:04:10 - 01:04:11
不動產就是758,

01:04:11 - 01:04:12
乙就是有權處分,

01:04:12 - 01:04:14
那乙既然是有權處分,

01:04:14 - 01:04:15
那我便可以得到A,

01:04:15 - 01:04:17
所以我們第一種脈絡,

01:04:17 - 01:04:19
就是透過87條一項的但書,

01:04:19 - 01:04:21
可以讓便取得所有權,

01:04:21 - 01:04:22
那第二種的話,

01:04:22 - 01:04:24
基本上因為乙是無權處分,

01:04:24 - 01:04:27
所以丙也可以透過801、948,

01:04:27 - 01:04:32
或者是透過民法759條之1第二項等等,

01:04:32 - 01:04:34
這些善意受讓的規定來取得所有權,

01:04:34 - 01:04:36
所以實際上對丙來講,

01:04:36 - 01:04:39
他有兩種方式可以來取得權力,

01:04:39 - 01:04:40
那這部分的話,

01:04:40 - 01:04:42
其實它最大的差異在於說,

01:04:42 - 01:04:45
如果是在92條的時候會有不同,

01:04:45 - 01:04:47
因為其實到這裡為止,

01:04:47 - 01:04:48
它沒有什麼不一樣,

01:04:48 - 01:04:53
畢竟在我們的這個民法總則裡面,

01:04:53 - 01:04:56
這個87條一項但書跟善意受讓這個制度,

01:04:56 - 01:04:58
它都是在保護交易安全,

01:04:58 - 01:05:02
所以在適用上結果通常不會有不同。

01:05:02 - 01:05:03
但是到後面的部分，

01:05:03 - 01:05:05
它的結果就會有差異，

01:05:05 - 01:05:08
之後我們會在92條的時候來特別談這個問題，

01:05:08 - 01:05:10
所以我們可以理解到是說，

01:05:10 - 01:05:12
對於這一個乙的無權處分，

01:05:12 - 01:05:14
對於乙的無權處分,

01:05:14 - 01:05:17
那丙可以透過善意取得的方式來取得這個權利,

01:05:17 - 01:05:19
那所以這個是在買賣的情況之下,

01:05:19 - 01:05:21
這比較基本的一個問題,

01:05:21 - 01:05:22
那我們就簡單介紹。

01:05:22 - 01:05:24
那其實針對無權處分,

01:05:24 - 01:05:25
善意受讓,

01:05:25 - 01:05:27
還有善意受讓的一些細節操作,

01:05:27 - 01:05:29
我們都在後面再做交代。

01:05:29 - 01:05:30
好,

01:05:30 - 01:05:32
那我們接下來還是回到錯誤來看。

01:05:43 - 01:05:43
好,

01:05:43 - 01:05:48
我們現在要來講到的是有關於這個重要的動機錯誤,

01:05:48 - 01:05:52
那這個重要動機錯誤在88條第二項的規定,

01:05:52 - 01:05:54
那88條第二項告訴你說,

01:05:54 - 01:05:57
針對人的資格,

01:06:02 - 01:06:03
還有物的性質。

01:06:09 - 01:06:13
人的資格與物的性質,

01:06:13 - 01:06:18
如果是在交易上認為重要者,

01:06:18 - 01:06:19
那我們可以把它當成是這個內容錯誤來加以撤銷。

01:06:19 - 01:06:25
那我們可以看到在88條第二項裡面它的法律效果。

01:06:25 - 01:06:29
它是講說是為內容的錯誤。

01:06:29 - 01:06:33
有沒有88條第二項說人的資格或物的性質。

01:06:33 - 01:06:33
在交易上認為重要者。

01:06:33 - 01:06:36
可以視為內容錯誤。

01:06:36 - 01:06:39
所以它並沒有一個直接撤銷的規定。

01:06:39 - 01:06:44
它並沒有一個直接撤銷的規定。

01:06:44 - 01:06:50
它是先把它視為內容錯誤之後，再依照第一項的規定來加以撤銷。

01:06:50 - 01:06:53
所以說你在思考上面，你不能用88條第二項來直接撤銷。

01:06:53 - 01:06:56
因為88條第二項它並沒有撤銷這兩個字。

01:06:56 - 01:07:01
他只告訴你可以視為內容錯誤。

01:07:01 - 01:07:04
那視為內容錯誤之後就可以依第一項的規定來加以撤銷。

01:07:04 - 01:07:05
所以有時候在論述上面，

01:07:05 - 01:07:10
你把88條第二項當成一個撤銷權反而怪怪的。

01:07:10 - 01:07:13
因為88條第二項沒有撤銷這個效果。

01:07:13 - 01:07:16
它的效果是視為內容錯誤。

01:07:16 - 01:07:19
那視為內容錯誤之後再依照第一項去撤銷。

01:07:19 - 01:07:20
好那我們來講民法88條第二項啊。

01:07:20 - 01:07:23
它有什麼樣的一個特色。

01:07:23 - 01:07:27
在88條第二項裡面首先第一個你會發現說它強調的是人的資格跟物的性質。

01:07:27 - 01:07:27
對不對。

01:07:27 - 01:07:30
所以他在要件上面。

01:07:30 - 01:07:30
它必須是客觀的要素。

01:07:30 - 01:07:35
什麼叫做客觀要素？

01:07:35 - 01:07:39
客觀要素指的是它有標準答案。

01:07:39 - 01:07:43
它完全不會取決於個人的好惡。

01:07:43 - 01:07:45
它是有標準答案的。

01:07:45 - 01:07:48
這個才叫人的資格或者是物的性質。

01:07:48 - 01:07:51
你想想看一個人有沒有律師資格。

01:07:51 - 01:07:52
就是有或沒有。

01:07:52 - 01:07:54
但一個人法律好不好。

01:07:54 - 01:07:56
這個很主觀對不對。

01:07:56 - 01:07:59
我覺得他法律很強，我覺得他法律很弱。

01:07:59 - 01:08:00
有沒有這個地方一個人日文好不好。

01:08:00 - 01:08:00
主觀

01:08:00 - 01:08:02
看有沒有N2或N1的資格，這個就是很客觀

01:08:04 - 01:08:08
所以我們所謂人的資格是純粹的客觀要素

01:08:08 - 01:08:10
這個人會不會顧小孩是主觀的

01:08:10 - 01:08:12
這個人有沒有保姆執照是客觀的

01:08:12 - 01:08:16
所以考試上你要先注意到人的資格、物的性質，

01:08:16 - 01:08:19
必須要有一個客觀的標準可以判斷，

01:08:19 - 01:08:21
必須有一個客觀的標準可以認定，

01:08:21 - 01:08:23
這個才叫做資格或性質

01:08:23 - 01:08:25
所以如果說是主觀的，譬如說

01:08:26 - 01:08:29
人的價值，這個物的價值，考試上最

01:08:29 - 01:08:33
喜歡問你說，那如果是價值呢

01:08:33 - 01:08:36
那價值的話，因為它是屬於主觀要素

01:08:36 - 01:08:40
所以它不在88條第二項的這個範圍內

01:08:41 - 01:08:45
所以88條第二項,它必須是客觀的人的資格或物的性質

01:08:45 - 01:08:51
再來第二個要件,它必須在交易上認為重要

01:08:51 - 01:08:56
也就是這一個客觀要素,它在交易上相當重要

01:08:56 - 01:08:57
什麼叫交易上重要

01:08:57 - 01:08:59
會影響到締約意願

01:09:00 - 01:09:02
或者會影響到地價的價格

01:09:02 - 01:09:09
在這種情況之下，我們會認為說，那這種動機錯誤，因為已經跟內容錯誤可以相提並論

01:09:10 - 01:09:12
所以在法律效果上

01:09:14 - 01:09:16
就把它視為內容錯誤

01:09:18 - 01:09:20
那你把它視為內容錯誤之後

01:09:20 - 01:09:24
原則上你就可以依照88條第一項的規定

01:09:24 - 01:09:25
來加以撤銷

01:09:25 - 01:09:27
所以我們就會進到

01:09:27 - 01:09:30
88條第一項來決定他可不可以撤銷

01:09:30 - 01:09:33
所以在考試上面，你要注意到

01:09:33 - 01:09:36
民法的88條第二項，它一定是一個客觀要素

01:09:36 - 01:09:39
而且它必須在交易上認為重要

01:09:39 - 01:09:43
所以如果說這是一個客觀要素，但交易上並不重要

01:09:43 - 01:09:49
譬如說我們常常講到，你在請那個秘書的時候

01:09:49 - 01:09:50
你可能會在意他已婚未婚

01:09:50 - 01:09:55
那這件事情,雖然說這是一個客觀要素,已婚未婚是有標準答案

01:09:55 - 01:09:57
但是這個在交易上不能認為重要

01:09:57 - 01:10:00
因為畢竟它不會影響到一般人的締約意願

01:10:00 - 01:10:01
或者是締約資格,就算會影響你不能講出來嘛,對不對?

01:10:03 - 01:10:08
所以在這種情形底下,你可以理解到,這不會是一個交易上重要的動機錯誤,所以我們一般來說在考試上,大概都是出現說,這幅畫的作者是誰?

01:10:14 - 01:10:16
這幅畫到底是不是張大千的真跡?

01:10:16 - 01:10:19
這幅畫到底是不是梵谷的真跡?

01:10:19 - 01:10:22
這個人到底有沒有律師會計師的執照?

01:10:22 - 01:10:24
這個人到底有沒有保母執照?

01:10:24 - 01:10:26
這個人到底有沒有前科?

01:10:26 - 01:10:30
有沒有，這些事情基本上都是有客觀標準可循。

01:10:30 - 01:10:35
而且在交易上會影響到交易者，這個意願會影響到交易的價格。

01:10:35 - 01:10:38
這個都是典型的，重要動機錯誤的案例。

01:10:38 - 01:10:41
所以不管是買到凶宅，買到泡水車。

01:10:41 - 01:10:44
這個都是物的性質，在交易上認為重要者。

01:10:45 - 01:10:47
都可以比照成內容錯誤來做處理。

01:10:47 - 01:10:50
那如果是物的價值，那就不能行。

01:10:50 - 01:10:53
所以考試上性質跟價值，你要看清楚。

01:10:53 - 01:10:55
這兩個概念是不一樣的。

01:10:55 - 01:10:58
性質是客觀的，價值是主觀的。

01:10:58 - 01:10:59
我覺得這幅畫很值錢。

01:11:00 - 01:11:01
我覺得這幅畫還好。

01:11:01 - 01:11:03
有沒有，這個是很主觀的事情。

01:11:03 - 01:11:10
所以基本上選擇題的時候，如果他寫價值，你要知道，他是不能依88條第二項來加以撤銷。

01:11:11 - 01:11:16
但如果說是性質的話，才可以用88條第二項比照成內容錯誤來處理。

01:11:16 - 01:11:18
這個是要注意的一個細節。

01:11:19 - 01:11:23
那我們一般88條第二項,其實在考試裡面是比較常運用到的。

01:11:23 - 01:11:27
因為他就是要你去判斷就是,這算不算是,一個人的資格或物的性質

01:11:27 - 01:11:29
在交易上認為重要。

01:11:30 - 01:11:34
好,那也因為這個部分,有所謂的重要的概念。

01:11:34 - 01:11:36
所以我們在這裡會思考到下一個問題。

01:11:37 - 01:11:39
那是不是每一個錯誤都要重要？

01:11:40 - 01:11:40
對不對？

01:11:40 - 01:11:43
是不是每一個錯誤都要重要？

01:11:43 - 01:11:45
才能撤銷，還是說其實不重要也沒有關係？

01:11:46 - 01:11:49
那王澤鑑老師在這個地方，他是採取肯定說的見解。

01:11:50 - 01:11:56
那我們在這裡，要來介紹王澤鑑老師，對於民法88條的一個想法。

01:11:56 - 01:11:58
因為這個就會影響到下一個爭點。

01:11:59 - 01:12:00
他的判斷標準。

01:12:00 - 01:12:01
好，你想想看喔。

01:12:01 - 01:12:03
如果說甲

01:12:03 - 01:12:05
這個是表意人

01:12:08 - 01:12:10
他跟以這個相對人

01:12:17 - 01:12:19
締結了一個買賣契約

01:12:19 - 01:12:19
對不對?

01:12:19 - 01:12:21
甲乙若締結一個買賣契約,

01:12:21 - 01:12:23
那甲現在他有錯誤,

01:12:23 - 01:12:26
他要依民法88條的規定來加以撤銷。

01:12:27 - 01:12:29
那撤銷以後會發生什麼事情?

01:12:29 - 01:12:33
那我們知道說法律行為經撤銷者,視為自始無效

01:12:33 - 01:12:36
所以甲如果依照88條的規定撤銷意思表示,

01:12:36 - 01:12:38
這個買賣契約就會視為自始無效。

01:12:39 - 01:12:41
那買賣契約視為自始無效的結果，這個甲，

01:12:42 - 01:12:44
他的表意，

01:12:47 - 01:12:52
他的意思表示的真正，在法律上就會受到保護。

01:12:52 - 01:12:57
因為我們民法88條,你讓甲去撤銷他的意思表示,

01:12:57 - 01:12:59
你的目的是確保他的意思表示的真意,

01:12:59 - 01:13:00
他不想做這個,

01:13:01 - 01:13:02
就不要讓他做,

01:13:02 - 01:13:02
對不對?

01:13:02 - 01:13:06
等於是你今天就甲的意思表示的真正，你保護下來了，

01:13:07 - 01:13:08
可是你侵害到什麼？

01:13:08 - 01:13:10
你侵害到乙的交易安全。

01:13:10 - 01:13:17
因為如果說甲乙之間訂立了一個買賣契約，而這個買賣契約因為甲的撤銷而無效，

01:13:17 - 01:13:19
那原本乙信賴這個契約有效。

01:13:19 - 01:13:22
的交易安全在法律上就被破壞。

01:13:22 - 01:13:25
所以民法88條實際上是在衡量，

01:13:25 - 01:13:30
對於表意人的意思真正，跟相對人的交易安全，

01:13:30 - 01:13:34
這兩個我們到底要怎麼樣去找到它中間的平衡？

01:13:34 - 01:13:36
這個是這個法條困難的地方。

01:13:36 - 01:13:38
因為對甲來說，我不想買這個東西。

01:13:39 - 01:13:41
我不想買這個東西，

01:13:41 - 01:13:41
你讓我撤銷好不好？

01:13:41 - 01:13:44
你來保護我意思表示的真正。

01:13:44 - 01:13:46
可是對於乙來講，

01:13:46 - 01:13:47
你都跟我買了，我就是要賣你。

01:13:47 - 01:13:49
你不能隨便撤銷，

01:13:49 - 01:13:49
不然我要賣誰？

01:13:49 - 01:13:50
有沒有？

01:13:50 - 01:13:52
所以我的交易安全也很重要。

01:13:52 - 01:13:56
因此在表意人的意思自主,跟相對人的交易安全之間,

01:13:57 - 01:13:59
我們到底要如何去找到那個平衡點。

01:14:00 - 01:14:03
那王澤鑑老師其實是往交易安全那邊偏的。

01:14:04 - 01:14:06
王老師是往交易安全那邊偏的。

01:14:06 - 01:14:09
而林誠二老師是往表意人意思自主這個地方偏。

01:14:09 - 01:14:12
兩個老師他們著重的點不一樣。

01:14:12 - 01:14:19
所以這時候才會產生後面不管是要不要重要要不要無過失哦這個爭議上的不同。

01:14:19 - 01:14:27
你可以看王澤鑑老師，他會認為說民法88條第一項的規定並沒有交易上認為重要者這個要件。

01:14:27 - 01:14:27
有沒有？

01:14:27 - 01:14:29
交易上認為重要這句話。

01:14:30 - 01:14:31
在第二項才出現的。

01:14:31 - 01:14:40
第一項沒有喔，所以88條第一項只有告訴你意思表示內容有錯誤，或者表意人若知其事情及不為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，對不對？

01:14:40 - 01:14:44
88條第一項根本沒有強調必須交易上認為重要啊。

01:14:44 - 01:14:46
那交易上認為重要什麼時候出現的？

01:14:47 - 01:14:48
是在第二項的時候出現。

01:14:48 - 01:14:54
也就是人的資格或物的性質在交易上認為重要者，可以視為意思表示內容之錯誤。

01:14:54 - 01:14:57
所以今天有關於重要這個要件。

01:14:57 - 01:15:00
照理來講應該是只有在第二項

01:15:00 - 01:15:00
才會用到。

01:15:01 - 01:15:06
所以依文義解釋我們也只有在第二項才要判斷重要性，第一項不需要。

01:15:06 - 01:15:08
那林誠二老師就是採這個見解。

01:15:08 - 01:15:11
因為他會覺得對啊，第一項裡面沒有要求嘛。

01:15:11 - 01:15:12
你就讓他撤啊。

01:15:13 - 01:15:15
對，第一項沒有要求啊。

01:15:15 - 01:15:16
你就讓他撤啊。

01:15:16 - 01:15:17
撤完以後怎麼辦？

01:15:18 - 01:15:19
難道交易安全不重要嗎？

01:15:19 - 01:15:20
不重要嗎？

01:15:20 - 01:15:25
林誠二老師說我們不是還有91條的損害賠償可以來保護交易安全嗎？

01:15:25 - 01:15:28
所以說為什麼你要在88條保護交易安全？

01:15:29 - 01:15:33
林誠二老師的邏輯是88條是保護表意人的意思真真。

01:15:33 - 01:15:38
而你要保護相對人的交易安全，明明就有91條的損害賠償可以用。

01:15:38 - 01:15:40
也就是你讓他撤嘛。

01:15:40 - 01:15:41
撤完之後他就要賠償啊。

01:15:41 - 01:15:45
所以交易安全可以透過損害賠償的方式來保護。

01:15:45 - 01:15:49
因此林誠二老師對於88條是放得很寬。

01:15:49 - 01:15:50
他覺得你要撤就撤。

01:15:50 - 01:15:51
沒有關係要件。

01:15:51 - 01:15:53
盡量寬鬆我讓你撤。

01:15:53 - 01:15:56
反正撤完以後等著你的是賠償責任。

01:15:56 - 01:15:59
那林誠二老師這樣想，王老師不接受。

01:16:00 - 01:16:01
王老師認為交易安全很重要，

01:16:02 - 01:16:04
所以88條要考慮到交易安全，

01:16:04 - 01:16:05
因此不能隨便撤。

01:16:06 - 01:16:09
所以他對於88條的構成要件都是採嚴格解釋。

01:16:09 - 01:16:13
因為他為了保護交易安全，他不希望法律行為隨便被撤銷，

01:16:13 - 01:16:16
所以他會認為說這個地方我們要嚴格解釋，

01:16:16 - 01:16:19
那嚴格解釋的結果就是88條第二項，

01:16:19 - 01:16:23
他有要求說要交易上重要才能撤銷，

01:16:23 - 01:16:25
那(這)一項也要相同解釋。

01:16:25 - 01:16:28
也就是他去類推二項的要件說,

01:16:28 - 01:16:29
這是個法律漏洞。

01:16:30 - 01:16:32
一項忘記把重要性放進來了,

01:16:32 - 01:16:34
所以說今天假設是內容錯誤,

01:16:34 - 01:16:36
但交易上不重要,

01:16:36 - 01:16:38
如果是表示行為錯誤,

01:16:38 - 01:16:39
但交易上不重要,

01:16:39 - 01:16:41
仍然不能撤銷。

01:16:41 - 01:16:44
所以說要不要交易重要這個要件,

01:16:44 - 01:16:45
那王老師認為要。

01:16:45 - 01:16:51
因為他其實是認為說交易安全其實比意思純正還要再重要。

01:16:52 - 01:16:56
但是林誠二老師則是認為意思純正其實也很重要,

01:16:56 - 01:16:58
交易安全有91條可以保護,

01:16:58 - 01:17:02
不見得88條一定要拿來保護交易自由,

01:17:02 - 01:17:07
所以說在這個地方其實是在兩個老師的想法底下有所不同,

01:17:07 - 01:17:09
那這就影響到下一個要件,

01:17:10 - 01:17:12
也就是這個無過失的判斷標準。

01:17:13 - 01:17:16
因為我們一般在講到這個無過失這個標準裡面,

01:17:20 - 01:17:21
有三種,

01:17:21 - 01:17:23
一種叫抽象輕過失說,

01:17:26 - 01:17:27
一個是具體輕過失說,

01:17:30 - 01:17:31
一個是重大過失說。

01:17:33 - 01:17:35
那王澤鑑老師採抽象輕過失,

01:17:35 - 01:17:37
林誠二老師採重大過失,

01:17:37 - 01:17:39
實務見解採具體輕過失

01:17:39 - 01:17:41
你會發現標準都不一樣,

01:17:41 - 01:17:43
所以你可以瞭解到說,

01:17:43 - 01:17:44
這裡在講的是什麼？

01:17:44 - 01:17:45
什麼叫做無過失？

01:17:46 - 01:17:49
因為民法88條第一項但書裡面就有提到,

01:17:49 - 01:17:51
如果你意思表示有錯誤,

01:17:51 - 01:17:53
那表意人可以撤銷意思表示,

01:17:53 - 01:17:54
但怎麼樣?

01:17:54 - 01:17:56
以其錯誤非出於表意人之過失者為限。

01:17:57 - 01:17:59
所以民法的88條的第一項...

01:18:00 - 01:18:00
的後段

01:18:00 - 01:18:00
他就提到

01:18:01 - 01:18:04
你這個錯誤必須要非有表意人自己的過失為限嘛

01:18:05 - 01:18:07
所以說過失的判斷標準到底是什麼

01:18:08 - 01:18:10
這個其實也是我們在學民法的時候

01:18:10 - 01:18:12
一個很麻煩的地方就在於說

01:18:13 - 01:18:16
你常常會看到這個地方他告訴你民法的過失有分輕重

01:18:17 - 01:18:19
一下子這個法條是抽象輕過失

01:18:19 - 01:18:21
一下子這個法條是具體輕過失

01:18:21 - 01:18:23
那這個到底在幹嘛

01:18:23 - 01:18:25
好，我們可以這樣子去理解

01:18:25 - 01:18:30
就是說其實在我們的這一個民法就過失的概念裡

01:18:30 - 01:18:33
那其實它就是不同的判斷標準

01:18:33 - 01:18:38
那我們所謂的無過失是指是沒有什麼樣的過失

01:18:38 - 01:18:39
對不對

01:18:39 - 01:18:40
是沒有什麼樣的過失

01:18:41 - 01:18:44
好那我們先把過失的概念做一個簡單的整理

01:18:44 - 01:18:48
這個過失它就像是一種考試及格的標準一樣

01:18:48 - 01:18:53
你要判斷一個人有沒有過失就像你在判斷一個人考試有沒有及格

01:18:53 - 01:18:55
你要知道兩件事

01:18:55 - 01:18:57
你要知道他考幾分

01:18:57 - 01:18:59
你還要知道及格標準

01:18:59 - 01:18:59
對不對

01:19:00 - 01:19:01
你考60分有沒有及格

01:19:02 - 01:19:02
我不知道

01:19:02 - 01:19:04
因為及格標準是幾分你沒跟我講

01:19:05 - 01:19:06
及格標準是70分

01:19:06 - 01:19:08
那你60分還是不及格啊

01:19:08 - 01:19:09
及格標準是60分

01:19:09 - 01:19:11
恭喜你60分剛好及格

01:19:11 - 01:19:11
有沒有

01:19:11 - 01:19:14
所以你今天知道他考幾分沒有意義啊

01:19:15 - 01:19:17
你考幾分跟及格標準是幾分

01:19:17 - 01:19:19
兩個合在一起才有意義嘛

01:19:19 - 01:19:20
那過失也是一樣

01:19:21 - 01:19:23
這個人現在他的過失程度如何

01:19:24 - 01:19:27
這個人現在所要負的法律責任，過失標準在哪裡

01:19:28 - 01:19:29
這個才是關鍵

01:19:29 - 01:19:30
所以

01:19:30 - 01:19:32
民法88條的無效

01:19:32 - 01:19:34
它的標準要畫在哪個地方

01:19:34 - 01:19:39
那抽象輕過失我們又稱它叫做善良管理人的注意義務

01:19:40 - 01:19:40
那

01:19:40 - 01:19:44
具體輕過失與處理自己事務相同的注意

01:19:44 - 01:19:47
重大過失是一般的注意義務

01:19:48 - 01:19:48
那

01:19:48 - 01:19:50
反過來講

01:19:50 - 01:19:52
就是說我們希望當事人做到什麼程度

01:19:52 - 01:19:57
如果我們這裡的無過失指的是沒有抽象輕過失

01:19:57 - 01:20:00
那你就必須要做的跟善良管理人一樣

01:20:00 - 01:20:01
一樣好，

01:20:01 - 01:20:03
也就是一個專業、謹慎、有經驗的人，

01:20:03 - 01:20:06
在這個情況下，他不會犯的錯，

01:20:06 - 01:20:06
你不能犯。

01:20:07 - 01:20:09
你必須做得跟專家一樣好。

01:20:09 - 01:20:12
所以如果說今天是專家會犯的錯，

01:20:12 - 01:20:14
如果是專家會犯的錯，

01:20:14 - 01:20:16
那你犯這樣的錯沒有關係，

01:20:16 - 01:20:17
我也當你沒有過失，

01:20:17 - 01:20:20
因為你今天已經做得跟專家一樣好了。

01:20:20 - 01:20:20
你沒有過失了,

01:20:21 - 01:20:23
所以有時候就說我今天發生了一個錯誤,

01:20:23 - 01:20:25
這個錯誤可能是什麼？

01:20:25 - 01:20:27
因為地政機關給我的資料有誤。

01:20:28 - 01:20:28
對,

01:20:28 - 01:20:30
地政機關給我的資料有錯，

01:20:30 - 01:20:32
所以導致我意思表示錯誤。

01:20:32 - 01:20:36
那地政機關給的資料有錯，可能連專業的代書都看不出來。

01:20:36 - 01:20:39
那在這種情況之下，今天如果是連代書都看不出來的，

01:20:39 - 01:20:41
一般人看不出來很正常。

01:20:41 - 01:20:42
你沒有過失。

01:20:42 - 01:20:45
好，那第二種標準是具體輕過失責任，

01:20:46 - 01:20:47
他不是跟專家比，

01:20:47 - 01:20:48
他是跟自己比，

01:20:49 - 01:20:54
也就是說你對於你自己在做這件事情的時候，你有沒有盡全力來做？

01:20:54 - 01:20:57
也就是你有沒有盡到與處理自己事物相同的專注。

01:20:57 - 01:20:59
如果你平常

01:20:59 - 01:20:59
你以前

01:20:59 - 01:21:01
這個錯誤是可以避免的，

01:21:01 - 01:21:02
但你今天沒有避免。

01:21:02 - 01:21:03
那你就是有過失。

01:21:04 - 01:21:08
但反之，如果這個是你窮盡你的努力都無法避免的錯誤，

01:21:09 - 01:21:10
那這時候你就沒有過失，

01:21:10 - 01:21:14
也就是它的比較對象不是專家，而是自己。

01:21:14 - 01:21:16
那第三種的比較對象是一般人。

01:21:17 - 01:21:19
也就是這是不是一般人會犯的錯。

01:21:19 - 01:21:21
如果這是一般人會犯的錯，

01:21:21 - 01:21:22
那就算了，

01:21:22 - 01:21:23
你沒有過失。

01:21:23 - 01:21:26
但如果這是連一般人都不會犯的錯，

01:21:26 - 01:21:27
那你就有所過失。

01:21:27 - 01:21:32
所以我們在這個地方,民法的無過失,88條一項但書,

01:21:32 - 01:21:36
這個無過失到底是指沒有哪一種過失,

01:21:36 - 01:21:38
這裡有不同見解。

01:21:38 - 01:21:39
那王澤鑑老師最嚴格,

01:21:40 - 01:21:42
他認為你要跟專家來比

01:21:42 - 01:21:45
也就是所謂的無過失指的是沒有抽象輕過失。

01:21:45 - 01:21:50
如果我們把它量化的話，就有點像是你以90分當作考試及格的標準。

01:21:50 - 01:21:52
假設一個專家他可以考90分

01:21:52 - 01:21:54
你就要考得跟他一樣高。

01:21:54 - 01:21:56
你要考得跟他一樣高,

01:21:56 - 01:21:58
你只要低於專家，你就是有過失，

01:21:58 - 01:21:59
有沒有？

01:21:59 - 01:22:00
這考試也很

01:22:00 - 01:22:00
嘛，那因此怎麼樣，這個我們會稱它叫做抽象輕過失，什麼叫抽象輕過失？它的犯錯空間很小，有沒有？

01:22:05 - 01:22:13
那個抽象輕過失指的是，你的犯錯空間是很小的，你沒有什麼犯錯的空間，所以只要你犯一點錯，你就會被認為是有過失，這個叫抽象輕過失責任。

01:22:20 - 01:22:23
那具體輕過失責任你可以把它想成大概就是及格標準60分啊。

01:22:24 - 01:22:33
我比較的對象不是別人，是我自己，所以我今天我自己有沒有窮盡一切可能來避免這個損害的發生，來避免這個錯誤的發生。

01:22:33 - 01:22:35
如果有，我就沒有過失了。

01:22:35 - 01:22:38
所以點像是拿自己來當做一個比較的基準。

01:22:38 - 01:22:40
這個叫具體輕過失。

01:22:40 - 01:22:43
它的犯錯空間怎麼樣，一樣不大。

01:22:43 - 01:22:46
它的犯錯空間一樣不大，但至少是比較具體的人。

01:22:46 - 01:22:52
因為專家是抽象的，他是法院想像出來的一個專業、謹慎、有經驗的人。

01:22:53 - 01:22:55
可是具體輕過失是跟自己比。

01:22:55 - 01:22:56
那個自己是具體的。

01:22:56 - 01:22:58
所以叫做具體輕過失。

01:22:58 - 01:23:02
那重大過失這個名字就代表我有很大的犯錯空間。

01:23:02 - 01:23:04
對，我有很大的犯錯空間。

01:23:04 - 01:23:06
代表怎麼樣，我只要跟一般人一樣就可以了。

01:23:06 - 01:23:09
所以這個錯，如果是，一般人也無法避免，那就沒關係。

01:23:10 - 01:23:12
但這個錯，如果是，一般人可以避免，OK，那我活該。

01:23:13 - 01:23:17
所以及格標準降到50分的時候，你如果考低於50分，還是不及格。

01:23:18 - 01:23:21
但至少你的及格機會大很多，所以你的及格標準在哪？

01:23:22 - 01:23:25
對不對，林誠二老師說及格標準是50分啊。

01:23:26 - 01:23:27
好，及格標準是50分啊。

01:23:28 - 01:23:31
所以只要你做得比一般人好，你就沒有過失。

01:23:32 - 01:23:35
那你只要沒有過失，應該說不用比一般人好。

01:23:35 - 01:23:36
你只要做得跟一般人一樣好。

01:23:37 - 01:23:39
你只要做得跟一般人一樣就好了。

01:23:39 - 01:23:41
你就沒有過失，你就可以依88條撤銷。

01:23:42 - 01:23:43
那王老師說不行。

01:23:43 - 01:23:45
你要跟專業、謹慎、有經驗的人一樣好。

01:23:46 - 01:23:47
這個時候你才沒有過失。

01:23:48 - 01:23:51
所以通常在這種個案裡面，它會出現什麼樣的一個考題？

01:23:52 - 01:23:55
通常會告訴你說，這個甲，他今天有個A骨董。

01:23:56 - 01:23:58
題目連是這樣子喔。

01:23:58 - 01:23:59
這個A骨董。

01:24:00 - 01:24:04
他曾經送給這個乙專家鑑定。

01:24:06 - 01:24:08
這個專家曾經鑑定過,

01:24:08 - 01:24:10
那他鑑定出來的結果是,

01:24:10 - 01:24:11
這個古董是假的,

01:24:12 - 01:24:13
這個專家有看出來。

01:24:14 - 01:24:14
好,

01:24:14 - 01:24:16
那現在啊，有一個人，有一個丙，

01:24:16 - 01:24:18
他誤以為這個古董是真的，

01:24:19 - 01:24:20
然後就跟甲購買。

01:24:21 - 01:24:22
那這個古董，

01:24:22 - 01:24:26
一般人是看不出來的。

01:24:26 - 01:24:28
就是說一般人沒有那麼厲害，

01:24:28 - 01:24:31
就是你今天一般人看不出這個古董的真偽，

01:24:31 - 01:24:32
一般人看不出來，

01:24:32 - 01:24:34
那專家看得出來，

01:24:34 - 01:24:35
因為對專家來說，

01:24:35 - 01:24:36
他每天都在摸這些東西,

01:24:36 - 01:24:37
可能有一些美感,

01:24:37 - 01:24:39
那一般人絕對肉眼是看不出來的。

01:24:40 - 01:24:41
那丙今天在買這個古董的時候,

01:24:42 - 01:24:43
他沒看出來,

01:24:43 - 01:24:44
他以為這個古董是真的,

01:24:45 - 01:24:46
但這個古董實際上是假的。

01:24:47 - 01:24:50
他今天因誤以為這個古董是真的而購買,

01:24:50 - 01:24:52
那請問丙將來發現之後,

01:24:53 - 01:24:55
可不可以依88條的規定撤銷?

01:24:55 - 01:24:57
我們假設這個甲沒有任何詐欺，

01:24:57 - 01:24:58
他什麼都沒說，

01:24:58 - 01:25:40
在這種情況底下，

01:25:40 - 01:25:42
丙可不可以依88條的規定撤銷？

01:25:42 - 01:25:43
那首先第一步，

01:25:43 - 01:25:46
古董的真假是民法第八十八條第二項

01:25:46 - 01:25:49
有關於物的性質在交易上認為重要者

01:25:49 - 01:25:50
對不對？

01:25:50 - 01:25:52
因為畢竟古董的真假是有標準答案的

01:25:53 - 01:25:53
是真的還是假的

01:25:54 - 01:25:54
對不對？

01:25:54 - 01:25:55
是後人的偽造的，

01:25:56 - 01:25:57
還是當時留下來的真跡？

01:25:58 - 01:25:59
這個地方是有標準答案的，

01:26:00 - 01:26:02
民法88條根本變具文了。

01:26:02 - 01:26:04
有沒有發現這個條文根本沒有人用得上？

01:26:04 - 01:26:06
你每個人都要做到這種程度才不能撤銷，

01:26:06 - 01:26:08
那88條給我放在這裡幹什麼？

01:26:08 - 01:26:09
撤銷機率很低啊，

01:26:10 - 01:26:13
因為你要做到完全沒有抽象輕過失很難啊。

01:26:13 - 01:26:17
所以其實民法明明就有一個91條在後面等著

01:26:17 - 01:26:19
讓你撤，撤完要賠償就好

01:26:19 - 01:26:21
有沒有，去保護甲的交易安全嘛

01:26:21 - 01:26:24
所以他會覺得認為說，如果這個是一般人都看不出來的

01:26:25 - 01:26:26
那丙看不出來很正常啦

01:26:26 - 01:26:27
所以你並沒有過失,

01:26:28 - 01:26:28
我讓你撤,

01:26:29 - 01:26:32
撤完以後,記得,依91條你要對甲方賠償責任哦,

01:26:33 - 01:26:35
所以他有點像是兩邊都有顧到,

01:26:35 - 01:26:39
我先讓丙撤銷,對,對丙來講心情舒坦一點,我可以不用買到這個古董,

01:26:40 - 01:26:43
那針對甲的損失，你可以依91條對丙求償。

01:26:43 - 01:26:45
你的交易安全也不是被完全無視。

01:26:46 - 01:26:48
但王老師是完全站在交易安全這一端。

01:26:48 - 01:26:50
能不撤就盡量不要撤。

01:26:50 - 01:26:53
畢竟交易秩序對王老師來講非常重要。

01:26:53 - 01:26:55
這個其實沒有對錯,

01:26:55 - 01:26:57
只是每個人他的價值觀不一樣,

01:26:57 - 01:26:59
學者本來就有不同的價值觀,

01:26:59 - 01:27:02
而這個價值觀就會影響到你的法律解釋,

01:27:02 - 01:27:06
那你要知道為什麼會有這樣不同的一個解釋脈絡,

01:27:06 - 01:27:06
好,

01:27:07 - 01:27:11
那我們接下來繼續來往下講到就是在下一個構成要件裡面,

01:27:12 - 01:27:15
如果你要依照民法的88條的規定,

01:27:16 - 01:27:19
撤銷意思表示，你還必須要沒有超過除斥期間,

01:27:19 - 01:27:20
這個在90條

01:27:20 - 01:27:25
那民法90條是從意思表示起算，經過一年間不行使而消滅。

01:27:26 - 01:27:29
所以我們一般來說，當事人的意思表示，

01:27:29 - 01:27:32
如果是民法當中承認的錯誤類型，

01:27:32 - 01:27:36
然後再加上意思表示，王老師認為他在交易上重要，

01:27:36 - 01:27:39
再加上表意人沒有過失，沒有超過除斥期間。

01:27:40 - 01:27:42
那他就可以撤銷意思表示,

01:27:42 - 01:27:47
那撤銷以後就一樣嘛,依照民法114條的規定,法律行為視為自始無效,

01:27:48 - 01:27:51
所以就會衍生出無權處分、善意受讓等等的問題,

01:27:52 - 01:27:58
那接下來比較重要的是,依照民法91條的規定,這裡有一個損害賠償責任,

01:27:58 - 01:27:59
那我們就要來看。

01:28:00 - 01:28:02
民法的91條的損害賠償,

01:28:02 - 01:28:03
這邊我們就要再來介紹,

01:28:03 - 01:28:05
有關於所謂的履行利益

01:28:05 - 01:28:07
信賴利益的一個區別。

01:30:00 - 01:30:02
花了3萬元的履約成本。

01:30:02 - 01:30:06
那這個專家看完之後說，有高度可能性這幅畫是真的。

01:30:06 - 01:30:09
所以乙發現這幅畫20萬買到划算。

01:30:09 - 01:30:12
所以他就跟甲講說願意用20萬購買，因為專家講這幅畫有高度可能性是真的嘛。

01:30:15 - 01:30:17
那如果可以花20萬買到一幅真跡，喔那個划算啊。

01:30:18 - 01:30:21
所以那個乙就說好20萬，我同意跟你購買。

01:30:21 - 01:30:23
好，那雙方訂立這個買賣契約之後，

01:30:24 - 01:30:26
甲才發現，哇，原來這幅畫是真的。

01:30:27 - 01:30:29
哦，甲才發現這幅畫是真的。

01:30:29 - 01:30:35
那這時候如果甲，他可以依照民法88條的規定撤銷意思表示。

01:30:35 - 01:30:44
對，假設他可以依88條第二項，把畫的真偽，這個是物的性質在交易上認為重要，比照成內容錯誤，然後加以撤銷。

01:30:44 - 01:30:46
那撤銷完之後，

01:30:47 - 01:30:52
哦，撤銷完之後，我們說過乙可以對甲依91條的規定請求損害賠償。

01:30:52 - 01:30:55
那這個損害賠償是請求多少的賠償？

01:30:55 - 01:30:58
因為你可以看到在這一件當中，乙的損害有兩種。

01:30:59 - 01:31:04
第一種損害是如果這個契約有效，我就可以得到80萬的履約獲利。

01:31:05 - 01:31:08
對，如果這個契約有效，我就有80萬的履行利益。

01:31:08 - 01:31:11
那如果這個契約無效，

01:31:11 - 01:31:15
哦，如果這個契約無效，那我3萬的成本就血本無歸了。

01:31:16 - 01:31:17
那所以請問，

01:31:18 - 01:31:23
這時候民法91條的損害賠償，這個在性質上到底是什麼。

01:31:23 - 01:31:24
好，

01:31:24 - 01:31:31
那我們在法律上面，我們針對所謂的履行利益、固有利益，還有信賴利益，我們要怎麼樣去思考？

01:31:32 - 01:31:34
然後再來怎麼從法條當中去判斷。

01:31:34 - 01:31:37
那其實它的思考方式是這樣子。

01:31:37 - 01:31:41
如果說這個利益本身是來自於契約。

01:31:42 - 01:31:44
哦，這個利益是來自於跟契約的關係，

01:31:44 - 01:31:46
那我們會把它分兩個層次。

01:31:46 - 01:31:49
第一種層次，我們會稱它叫做信賴利益。

01:31:51 - 01:31:57
這個信賴利益啊，基本上是指說我為了締約所付出的成本。

01:32:07 - 01:32:09
為了締約所付出的成本

01:32:09 - 01:32:11
而這個成本怎麼樣？

01:32:11 - 01:32:13
將來如果契約有效，

01:32:16 - 01:32:17
那我就自己吸收，

01:32:18 - 01:32:19
它不會變成損害。

01:32:20 - 01:32:20
對不對？

01:32:20 - 01:32:21
你想想看,

01:32:21 - 01:32:24
如果我花了3萬塊,為了跟你訂立買賣契約,

01:32:24 - 01:32:25
那買賣契約有效,

01:32:25 - 01:32:27
代表我這3萬花得有價值嘛,

01:32:28 - 01:32:29
這3萬我就自己吸收啦,

01:32:29 - 01:32:30
這才叫成本嘛。

01:32:30 - 01:32:33
但是如果這個契約將來不成立,

01:32:34 - 01:32:37
或者是這個契約將來有無效的情況,

01:32:37 - 01:32:39
那這就會是我的損害。

01:32:39 - 01:32:43
所以我們一般所謂的信賴利益的損害賠償,

01:32:43 - 01:32:48
都是發生在契約無效或者是契約不成立的情形

01:32:48 - 01:32:51
因為這時候，我為了跟你締約花了3萬塊

01:32:51 - 01:32:53
結果現在你跟我說契約無效

01:32:54 - 01:32:55
我這3萬不就浪費了

01:32:55 - 01:32:56
這就是我的損失嘛。

01:32:56 - 01:32:58
那另外一種叫做履行利益。

01:32:59 - 01:33:01
那履行利益本質上來講，

01:33:01 - 01:33:07
它是指我在這個契約履行之後所能夠得到的獲利。

01:33:07 - 01:33:09
這是契約履行之後所能夠得到的獲利。

01:33:10 - 01:33:10
好。

01:33:10 - 01:33:12
所以說如果今天契約有效,

01:33:18 - 01:33:21
我才有資格去談這件事情。

01:33:21 - 01:33:24
因為如果契約無效或者契約不成立,

01:33:24 - 01:33:26
那根本就不會有履行利益可言,

01:33:27 - 01:33:27
對不對?

01:33:27 - 01:33:28
如果契約無效,

01:33:29 - 01:33:30
對方就沒有履行的義務啊。

01:33:31 - 01:33:31
對,

01:33:31 - 01:33:32
無效的契約為什麼要履行?

01:33:33 - 01:33:34
所以既然沒有履行的義務,

01:33:34 - 01:33:36
那就不存在所謂的履約獲利啊。

01:33:36 - 01:33:40
所以這種情況底下就不存在所謂債務不履行的賠償,

01:33:40 - 01:33:41
而是我們所說的,

01:33:41 - 01:33:45
當契約有效而對方不履行的時候,

01:33:46 - 01:33:47
今天假設說契約有效,

01:33:47 - 01:33:49
對方不履行的時候,

01:33:49 - 01:33:51
這個就會是我的損害。

01:33:51 - 01:33:53
所以我們一般的履行利益的損害,

01:33:53 - 01:33:55
就是指債務不履行的損害。

01:33:56 - 01:33:57
就是從契約法的角度來看,

01:33:57 - 01:34:00
因為你契約有效而你不履行,

01:34:00 - 01:34:02
導致我無法享受履約的獲利,

01:34:02 - 01:34:06
那這種情形,我們就會說這是一個履行利益的賠償。

01:34:06 - 01:34:09
那如果說今天契約被履行了,

01:34:09 - 01:34:11
對,如果這個契約被履行了,

01:34:11 - 01:34:14
那當然在這個情況底下，我就享受到這個利益，

01:34:14 - 01:34:15
我就不會有損失嘛，

01:34:15 - 01:34:17
我就該得的我也得到。

01:34:18 - 01:34:21
那再來跟契約無關的，我們會稱它叫做固有利益，

01:34:21 - 01:34:24
也就是說，這個利益是我本來就有的。

01:34:25 - 01:34:27
這個利益是我本來就有的，跟契約沒有關係，

01:34:28 - 01:34:29
這個叫做固有利益。

01:34:30 - 01:34:33
那一般固有利益的損害，我們就依侵權行為去做處理，

01:34:33 - 01:34:35
或者依加害給付去做處理，

01:34:35 - 01:34:37
那我們在這個地方先不談這個塊。

01:34:37 - 01:34:39
我們先回到跟契約有關的,

01:34:39 - 01:34:43
所以說,當你在理解到履行利益、信賴利益的時候,

01:34:43 - 01:34:45
你會發現在契約法上,

01:34:46 - 01:34:47
在契約法上,

01:34:47 - 01:34:50
只要是涉及到契約不成立或無效的損害賠償,

01:34:51 - 01:34:53
都是信賴利益的損害賠償

01:34:53 - 01:34:57
例如說民法的91條

01:34:58 - 01:35:10
例如說

01:35:10 - 01:35:40
民法的110條

01:35:40 - 01:35:44
例如說民法的245條之一，還有民法的247

01:35:44 - 01:35:48
這四個條文就是典型的信賴利益的四個規定

01:35:48 - 01:35:51
這四個損害賠償都是信賴利益。

01:35:51 - 01:35:53
110條稍微有爭點,

01:35:53 - 01:35:56
但通說現在已經接近信賴利益說了,

01:35:56 - 01:35:59
所以你可以看到就是說，民法110條、91條這類的損害賠償,

01:36:00 - 01:36:00
是履行利益的損害問題。

01:36:00 - 01:36:00
這時候你要請求賠償的是，你為了締約所付出的成本。

01:36:00 - 01:36:01
你的成本在契約無效或不成立的情況下，變成了一種浪費。

01:36:01 - 01:36:01
而這種浪費，你可以把它當成一種損害，依照這些規定來請求賠償。

01:36:01 - 01:36:01
但如果說契約今天有效了。

01:36:01 - 01:36:02
如果今天契約有效了，那對方不履行而造成的損害。

01:36:02 - 01:36:03
這個損害的話，像是227條的第一項啦、民法226條啦，或者像債各裡面360條、495條等等。

01:36:03 - 01:36:04
也就是所有在契約法上的損害賠償，只要是針對契約有效而發生的損害賠償。

01:36:04 - 01:36:04
它都是債務不履行的損害賠償，都是履行利益的損害賠償。

01:36:04 - 01:36:05
所以你可以看到就是說，在考試上面，信賴利益跟履行利益怎麼分。

01:36:05 - 01:36:05
基本上就是你要去判斷。

01:36:05 - 01:36:05
如果說今天這個損害都是來自於，比如說這個損害與契約相關。

01:36:05 - 01:36:06
這個損害跟契約相關。

01:36:06 - 01:36:06
那你要依契約去做請求的時候。

01:36:06 - 01:36:06
或者要主張這種叫做類似契約的請求權，有沒有？

01:36:06 - 01:36:07
你講那個氣類霧霧不清嘛，那個類，類似契約講的就是這一種。

01:36:07 - 01:36:07
明明是跟契約有關，但契約無效而產生的賠償。

01:36:07 - 01:36:08
這種情況的話，你要區分。

01:36:08 - 01:36:08
到底是在有效的契約下，而發生的債務不履行的賠償。

01:36:08 - 01:36:08
還是在無效的契約下，產生了信賴利益的賠償。

01:36:08 - 01:36:09
就會涉及到它性質的不同。

01:36:09 - 01:36:09
所以你看民法91條,有一個很重要的關鍵字。

01:36:09 - 01:36:09
叫做信，有沒有發現？

01:36:09 - 01:36:09
他就講說。

01:36:09 - 01:36:09
這個91條的這個損害賠償啊,他在條文裡面,他不是告訴你說。

01:36:10 - 01:36:10
第88級第89條規定撤銷意思表示時,表意人對於信其意思表示有效而受損害的相對人或第三人,要負賠償責任。

01:36:10 - 01:36:10
那個信就是一個信賴。

01:36:10 - 01:36:10
那就是一個信賴。

01:36:10 - 01:36:10
你今天相信他，以為這個契約會有效，所以你願意付出成本。

01:36:10 - 01:36:10
結果呢？

01:38:00 - 01:38:00
什麼都沒了。

01:38:00 - 01:38:02
對方撤銷了，那這個時候要負賠償責任

01:38:04 - 01:38:05
那這裡有一個衡平規定

01:38:06 - 01:38:07
因為民法88條

01:38:08 - 01:38:11
他必須要無過失才可以撤銷

01:38:11 - 01:38:12
對不對，我們剛講嘛

01:38:12 - 01:38:15
民法88條必須要無過失才能撤銷

01:38:15 - 01:38:20
所以甲如果依88條的規定要撤銷，甲必須要無過失

01:38:21 - 01:38:22
甲必須要無過失才能撤銷

01:38:23 - 01:38:27
那乙要跟甲請求損害賠償，那乙也要無過失

01:38:27 - 01:38:27
有沒有

01:38:28 - 01:38:29
你看民法的91條

01:38:29 - 01:38:31
他這個條文告訴你說，

01:38:31 - 01:38:34
依照88、89條的規定撤銷意思表示時，

01:38:34 - 01:38:37
表意人對於信其意思表示有效而受損害的

01:38:37 - 01:38:39
相對人或第三人要負賠償責任

01:38:40 - 01:38:45
好，但其撤銷的原因，如果受害人明知或可得而知者，不在此限

01:38:45 - 01:38:46
什麼叫做明知

01:38:46 - 01:38:48
明知叫做故意的

01:38:49 - 01:38:51
對,明知叫做故意的,惡意的

01:38:51 - 01:38:52
那什麼叫可得而知

01:38:52 - 01:38:55
可得而知就是你不知道,但是你有過失

01:38:56 - 01:39:01
對不對,也就是說,我今天不知道了,但是因為我有過失而不知道

01:39:01 - 01:39:01
這叫可得而知嘛

01:39:02 - 01:39:07
所以說我們可以把這個故意跟有過失的善意排除掉

01:39:07 - 01:39:10
所以他必須要到善意且無過失的程度

01:39:10 - 01:39:13
他才能夠依照91條的規定請求賠償

01:39:14 - 01:39:17
所以我們常常看到就說，什麼叫做明知或可得而知

01:39:23 - 01:39:23
有沒有

01:39:24 - 01:39:28
你可以想像一下，明知的話就是指當事人是惡意的

01:39:31 - 01:39:31
那可得而知

01:39:32 - 01:39:34
是善意，你不知情沒錯

01:39:35 - 01:39:36
但是有過失

01:39:37 - 01:39:39
你可以知道但你不知道

01:39:39 - 01:39:40
不就是有過失吧

01:39:40 - 01:39:44
對不對，所以說他講明知或可得而知者，不在適用

01:39:44 - 01:39:48
就是告訴你把惡意跟善意且有過失排除掉

01:39:48 - 01:39:50
那就剩一個啊，叫做善意且無過失啊

01:39:50 - 01:39:55
所以有時候法條會直接正面的跟你說，要善意且無過失才行

01:39:55 - 01:39:59
那有時候會反過來跟你講，明知或可得而知不作為

01:39:59 - 01:40:00
黑箱作業的意思

01:40:00 - 01:40:00
好

01:40:00 - 01:40:00
所以什麼叫明知或可得而知不作為

01:40:00 - 01:40:00
就是指把惡意跟善意但有過失排除掉

01:40:00 - 01:40:01
因此以善意但無過失作為91條的要件

01:40:01 - 01:40:01
所以他的情況就說，對乙來講，我可以依照91條的規定

01:40:01 - 01:40:02
請求信賴利益的損害賠償，而且我必須要善意且無過失才能請求

01:40:02 - 01:40:03
所以本件當中

01:40:03 - 01:40:03
乙如果要依91條的規定請求損害賠償

01:40:03 - 01:40:04
他只能請求3萬的締約成本

01:40:04 - 01:40:05
他不能請求80萬的履約獲利

01:40:05 - 01:40:05
因為契約既然無效

01:40:05 - 01:40:06
就不存在履約獲利的問題

01:40:06 - 01:40:06
所以在概念上面，我們要這樣子去理解

01:40:06 - 01:40:06
好

01:40:06 - 01:40:06
那這邊，我們

01:40:07 - 01:40:08
要來談一個

01:40:08 - 01:40:09
比較有趣的概念

01:40:09 - 01:40:09
就說所謂的一個

01:40:09 - 01:40:10
善意第三人

01:40:10 - 01:40:10
這個善意第三人在民法的91條裡面

01:40:10 - 01:40:11
有沒有跟他有關

01:40:11 - 01:40:11
如果沒有關係的話

01:40:11 - 01:40:12
那這個第三人到底講的是誰

01:40:12 - 01:40:12
你看喔，民法91條

01:40:12 - 01:40:13
他這裡有提到說

01:40:13 - 01:40:14
依88跟89條規定撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示有效而受損害的相對人或第三人

01:40:14 - 01:40:15
要負損害賠償責任嘛，但其撤銷的原因受害人明知或可得而知者不在實現

01:40:15 - 01:40:15
這裡的第三人到底指的是誰

01:40:15 - 01:40:15
好

01:40:15 - 01:40:16
我們舉一個例子來看

01:42:30 - 01:42:33
好，我們現在來看這個例子。

01:42:34 - 01:42:42
他告訴你說，假設有一幅A畫，假設一幅A畫，那這一幅A畫市價是100萬，這幅畫是真的。

01:42:42 - 01:42:47
然後接下來呢，這個甲以為這幅畫是仿作。

01:42:48 - 01:42:51
就把這幅畫用30萬的價格賤賣給乙。

01:42:51 - 01:42:56
那乙當時為了買這幅畫，花了3萬的締約成本找人來鑑定。

01:42:56 - 01:43:00
然後接著，這個乙把這幅畫用100萬轉賣給丙。

01:43:00 - 01:43:04
那丙在這個過程中也花了3萬找人來鑑定。

01:43:04 - 01:43:09
好，那現在我們來看到，他就問你當事人的法律關係如何，對不對？

01:43:09 - 01:43:11
問你當事人法律關係如何？

01:43:11 - 01:43:15
那第一個你會想到的是，這個甲有沒有辦法對比？

01:43:15 - 01:43:20
依照民法767條第一項前段的規定，來請求返還這幅畫嗎？

01:43:21 - 01:43:24
那我們在討論到這件事情的時候，甲能不能向丙請求返還？

01:43:25 - 01:43:28
那第一個，我甲跟乙之間的法律關係，我先依照民法88條的規定，去撤銷意思表示。

01:43:32 - 01:43:36
假設說這件，這個甲，他有撤銷的事由。

01:43:36 - 01:43:40
他是一個重要的動機錯誤，可以比照內容錯誤加以撤銷。

01:43:40 - 01:43:42
並且甲是無過失。

01:43:42 - 01:43:44
他可以依88條的規定，去撤銷這個法律行為。

01:43:45 - 01:43:49
那甲在撤銷之後，這個買賣契約跟物權契約都無效。

01:43:50 - 01:43:52
所以乙並沒有得到這幅畫。

01:43:52 - 01:43:53
那接下來第二個。

01:43:54 - 01:43:57
在這個甲撤銷之後，如果乙沒有得到這幅畫。

01:43:58 - 01:44:00
接下來在乙丙之間。

01:44:00 - 01:44:00
那我可否知道說

01:44:01 - 01:44:05
那乙丙之間雖然他的買賣契約不受影響

01:44:05 - 01:44:10
但是他的物權行為的部分就會變成是無權處分而效力未定

01:44:13 - 01:44:14
那因為丙是善意的

01:44:17 - 01:44:22
所以它可以依照801加948的規定取得所有權

01:44:22 - 01:44:28
所以在這一件當中,因為這個丙啊,他現在可以透過善意取得的規定取得所有權

01:44:28 - 01:44:31
那因此甲現在已經不是所有人

01:44:31 - 01:44:35
那甲如不是所有人，他就無法依767條的規定請求返還

01:44:35 - 01:44:39
所以我們可以看到在本件當中，甲對丙如果要主張767失敗

01:44:40 - 01:44:43
因為這一幅畫，他的所有權已經被丙善意取得

01:44:43 - 01:44:50
所以這時候甲失去所有人地位，他沒有辦法再進一步的去主張返還這幅畫

01:44:50 - 01:44:53
所以接下來就是，那我們要怎麼去算錢

01:44:53 - 01:44:57
對不對，要怎麼去算錢，這個錢這樣跑來跑去的，到底要怎麼去處理

01:44:57 - 01:44:59
那我們就來看到第一個

01:44:59 - 01:44:59
就是說

01:44:59 - 01:45:07
在這個案件當中啊，如果雙方要互相去主張不當得利啊，主張損害賠償

01:45:07 - 01:45:10
那會怎麼樣去處理，首先第一個是甲對乙

01:45:10 - 01:45:11
甲對乙

01:45:11 - 01:45:11
的話你可以看到

01:45:12 - 01:45:15
因為這幅畫，這幅畫原本是甲的，對不對

01:45:15 - 01:45:16
這幅畫原本是甲的

01:45:17 - 01:45:20
那乙把甲的話用100萬賣給丙

01:45:21 - 01:45:24
那也就是因此他得到的100萬的價金利益

01:45:24 - 01:45:27
從權益歸屬說的角度來講,他要還給甲才對

01:45:30 - 01:45:34
這100萬是A畫的代替,那因為甲撤銷意思表示之後

01:45:35 - 01:45:41
你已經沒有得到A畫的所有權,所以實際上這幅畫從頭到尾都沒有屬於過乙

01:45:41 - 01:45:44
因此這個畫的代替利益應該屬於甲才對

01:45:44 - 01:45:48
所以甲對乙,我們可以依不當得利的規定來請求返還100萬元

01:45:48 - 01:45:49
這個沒有問題

01:45:49 - 01:45:50
好,那接下來第二個

01:45:50 - 01:45:52
那乙對甲的部分

01:46:00 - 01:46:01
他有兩個主張。

01:46:01 - 01:46:05
第一個主張是我當初花了30萬跟你買畫。

01:46:06 - 01:46:08
那買賣契約無效,你這30萬要還我。

01:46:08 - 01:46:11
所以乙對甲可以依不當得利請求返還30萬。

01:46:12 - 01:46:13
那另外第二個,

01:46:13 - 01:46:19
我當時為了跟你，我當時為了跟你買畫，我花了3萬找人來鑑定。

01:46:19 - 01:46:21
這個是我的信賴利益,

01:46:21 - 01:46:26
我可以依91條的規定，跟你請求3萬塊的信賴利益賠償。

01:46:26 - 01:46:30
但至於我的履約獲利，我沒有辦法跟你請求賠償。

01:46:30 - 01:46:34
因為雖然說我當時花30萬買到100萬的話,

01:46:34 - 01:46:37
我有賺70萬,但這個70萬,

01:46:37 - 01:46:40
它是在契約有效的情況下才會存在的履行利益。

01:46:41 - 01:46:43
那現在契約無效了,我不會享有這個利益。

01:46:44 - 01:46:46
所以既然我沒有享受到這個利益,

01:46:47 - 01:46:48
那因此這不會是我的損害,

01:46:49 - 01:46:50
因為本來就不是我的。

01:46:50 - 01:46:52
有沒有，這70萬本來就不是我的。

01:46:53 - 01:46:57
所以在這種情況之下，我不會把沒有賺到這70萬當成一個損失。

01:46:58 - 01:47:02
所以這時候對於乙而言，我總共可以跟甲拿33萬回來。

01:47:02 - 01:47:08
所以在甲乙之間，基本上甲可以跟乙依不當得利，要求他返還100萬。

01:47:08 - 01:47:11
那接下來，乙可以對甲請求33萬。

01:47:11 - 01:47:16
主要是依不當得利返還價金，還有依91條請求信賴的賠償。

01:47:16 - 01:47:19
那問題來了，這個時候丙可以對甲，

01:47:21 - 01:47:23
依91條要3萬塊嗎？

01:47:24 - 01:47:25
對不對？

01:47:26 - 01:47:28
你從文義上來看沒有問題喔。

01:47:29 - 01:47:32
他告訴你說，今天撤銷意思表示的時候，

01:47:33 - 01:47:38
那對於相對人或第三人要負損害賠償責任。

01:47:38 - 01:47:39
那丙是第三人啊。

01:47:40 - 01:47:42
而且他善意且無過失啊。

01:47:43 - 01:47:44
那他有信賴利益啊。

01:47:44 - 01:47:47
那為什麼今天丙對甲不能去主張這3萬的賠償？

01:47:47 - 01:47:50
理由很簡單嘛，你丙根本沒有損害可言。

01:47:50 - 01:47:53
因為你丙不是善意取得拿到你要的東西了嗎？

01:47:53 - 01:47:57
所以你既然透過善意取得拿到你要的東西，那你沒有損害啊。

01:47:57 - 01:47:58
沒有損害怎麼會有賠償？

01:47:59 - 01:47:59
所以丙

01:48:00 - 01:48:03
只能對甲依照91條的規定請求賠償。

01:48:03 - 01:48:04
所以問題就來了,

01:48:05 - 01:48:07
那91條的第三人到底是誰啊?

01:48:08 - 01:48:11
如果這個第三人不是91條的第三人,

01:48:11 - 01:48:13
那91條的第三人到底是誰?

01:48:14 - 01:48:15
這個部分王老師講說,

01:48:16 - 01:48:21
其實民法91條的第三人是用在沒有相對人的法律行為。

01:48:21 - 01:48:24
你看喔,他的法條是相對人或第三人嘛。

01:48:24 - 01:48:27
所以有相對人的法律行為就是看相對人,

01:48:27 - 01:48:30
沒有相對人的法律行為就是看第三人

01:48:30 - 01:48:31
那我就想一個例子啊

01:48:31 - 01:48:35
這個地方無主物先佔，其實這個很有趣的例子。

01:48:35 - 01:48:36
你看喔，它是這樣子

01:48:37 - 01:48:41
甲如果有一臺這個A車

01:48:43 - 01:48:44
他把它拋棄掉了。

01:49:42 - 01:49:43
今天假設題目告訴你說啊，

01:49:44 - 01:49:46
甲有一臺車他不要了，

01:49:46 - 01:49:47
他把它丟在路邊，

01:49:48 - 01:49:50
然後把它丟在路邊。

01:49:50 - 01:49:51
他把這臺車拋棄了,

01:49:52 - 01:49:53
然後乙就想說,

01:49:53 - 01:49:55
這臺車被甲拋棄了，變無主物了,

01:49:55 - 01:49:55
對不對？

01:49:55 - 01:49:56
那無主物我先佔。

01:49:57 - 01:49:58
那現在結果甲說，不好意思啊，

01:49:58 - 01:50:00
我意思表示有錯誤，

01:50:00 - 01:50:02
規定，對甲請求賠償，

01:50:02 - 01:50:05
也就是說，今天甲撤銷錯誤的意思表示，

01:50:05 - 01:50:06
我不是相對人。

01:50:07 - 01:50:09
我沒有跟甲做法律行為,

01:50:09 - 01:50:10
我不是相對人,

01:50:10 - 01:50:16
但我確實因為甲撤銷意思表示而受有損害，我是那個第三人,

01:50:16 - 01:50:19
所以說91條的那個或第三人,

01:50:19 - 01:50:26
基本上指的是法律行為沒有相對人的時候，而受有影響的第三人，是這樣子去看。

01:50:26 - 01:50:30
好，那這個是跟民法的91條有關的一些爭議。

01:50:30 - 01:50:32
那我們先稍微休息一下，

01:50:32 - 01:50:38
那等一下我們再繼續來看有關於說這個網拍標錯價的那個案件，

01:50:39 - 01:50:43
那接著我們就可以來看到被詐欺被脅迫的意思表示的部分。

01:50:54 - 01:50:56
好，我們接下來來講，

01:50:56 - 01:50:59
就是跟意思表示錯誤有一點關係,

01:50:59 - 01:51:16
但是它其實跟其他章節

01:51:16 - 01:51:32
也都有關的那個網拍

01:51:32 - 01:51:44
標錯價的問題。

01:51:44 - 01:51:49
那我們一般啊，就說這個A，它是一個網拍業者，

01:51:49 - 01:51:53
他在網路上面啊，他可能就是賣了某一個商品，

01:51:53 - 01:51:55
那甲現在就下標。

01:51:55 - 01:51:59
所以就等於說A，他在這個網路上面標價。

01:52:00 - 01:52:00
要件是什麼？

01:52:01 - 01:52:05
在這個情況底下，他必須要買賣契約有效成立嘛，對不對？

01:52:06 - 01:52:08
所以這個買賣契約如果要有效成立，那我們的問題會在於說，在本件當中，這個契約到底是不是有效成立？

01:52:14 - 01:52:15
所以它會分成兩個層次。

01:52:15 - 01:52:17
第一個層次是這個契約成立了沒？

01:52:18 - 01:52:22
如果這個契約成立了，那可不可以撤銷，讓它變成無效？

01:52:23 - 01:52:27
所以我們可以看到在這個爭點上面，它會有這兩個不同的層次。

01:52:27 - 01:52:31
那你必須要先討論契約是否成立，再討論可否撤銷。

01:52:31 - 01:52:34
因為如果契約不成立的話，就沒有撤銷的問題。

01:52:34 - 01:52:38
好，那針對這個網拍的契約有沒有成立？

01:52:38 - 01:52:40
重點在哪裡？重點在標價的性質。

01:52:41 - 01:52:42
也就是所謂的標價。

01:52:44 - 01:52:46
在法律上有兩種不同的說法。

01:52:47 - 01:52:48
有認為標價是邀約。

01:52:49 - 01:52:50
這個叫邀約說。

01:52:50 - 01:52:53
有認為標價是一種邀約之引誘。

01:52:54 - 01:52:57
那這兩個的差別在民法的154條。

01:52:58 - 01:53:00
因為民法的154條他有規定說：

01:53:00 - 01:53:03
貨物標定賣價陳列者，視為要約。

01:53:03 - 01:53:06
但價目表的寄送不是為邀約。

01:53:06 - 01:53:14
所以到底今天網拍的性質比較像是貨物標定賣價陳列，還是比較像是價目表的寄送？

01:53:14 - 01:53:17
那你會想說為什麼立法者說得不清不楚？

01:53:17 - 01:53:19
因為這個法條定在民國19年。

01:53:19 - 01:53:21
民國19年沒有網拍這個東西啊，對不對？

01:53:22 - 01:53:24
所以在當時你要賣東西就兩種情況嘛。

01:53:25 - 01:53:28
第一種情況就是我要發傳單，那個叫價目表的寄送。

01:53:29 - 01:53:31
那傳單上面記載的東西不一定有賣。

01:53:32 - 01:53:33
畢竟有時候是怎麼樣，賣完了就沒了。

01:53:34 - 01:53:39
所以這種情況我們會認為說，這種價目表的寄送沒有拘束力。

01:53:39 - 01:53:47
所以你今天看到傳單以後，如果你拿著傳單到店裡面說，我要買這個，老闆跟你講不好意思沒了。

01:53:47 - 01:53:48
你不能告他債務不履行。

01:53:48 - 01:53:50
因為傳單不是要約。

01:53:50 - 01:53:51
它是引誘你去跟他要約。

01:53:51 - 01:53:57
所以當你去跟老闆說，我這個傳單上面看到雞腿便當今天特價90塊，我要買一個。

01:53:57 - 01:53:59
那老闆跟你講說不好意思賣完了，沒了就沒了。

01:54:00 - 01:54:00
是沒了，

01:54:00 - 01:54:02
因為當你提出你要買便當的邀約時，

01:54:02 - 01:54:04
老闆跟你說沒了，

01:54:04 - 01:54:04
拒絕你。

01:54:04 - 01:54:06
契約根本沒有成立,

01:54:06 - 01:54:09
但如果是貨物標定賣價陳列,

01:54:09 - 01:54:09
那就不一樣,

01:54:09 - 01:54:10
對不對?

01:54:10 - 01:54:13
你今天東西擺在店裡面,然後把價格寫清楚,

01:54:13 - 01:54:15
那今天人家跟你說要買,

01:54:15 - 01:54:16
你不能不賣他,

01:54:16 - 01:54:20
因為畢竟你把貨物標定賣價陳列，會被視為要約,

01:54:20 - 01:54:24
所以實際上,你在網拍上面如果有的標價的話,

01:54:24 - 01:54:26
這個到底是什麼?

01:54:26 - 01:54:28
那這裡的話，多數見解，

01:54:28 - 01:54:30
它是採邀約說，

01:54:30 - 01:54:33
有少數見解採邀約之引誘說，

01:54:33 - 01:54:37
但其實，這個部分現在，在實務上面，

01:54:37 - 01:54:41
在實務上面，大多都已經會特約。

01:54:41 - 01:54:45
會特意把標價約定成邀約之引誘,

01:54:45 - 01:54:48
所以這個問題現在已經越來越少見,

01:54:48 - 01:54:50
你去看所有的網拍都一樣,

01:54:50 - 01:54:53
他現在就會告訴你說，本公司保有最終決定權,

01:54:53 - 01:54:54
這句話什麼意思？

01:54:54 - 01:54:55
他會跟你講喔,

01:54:55 - 01:54:57
雖然我賣你這個東西,

01:54:57 - 01:54:58
雖然你下標了,

01:54:58 - 01:55:00
但契約不保證成立喔,

01:55:00 - 01:55:02
本公司享有最終決定權。

01:55:02 - 01:55:03
因為我可能超賣，

01:55:03 - 01:55:05
而且我可能怎麼樣，我可能標錯價，

01:55:05 - 01:55:09
所以很多企業現在為了不要讓自己承受這個風險，

01:55:09 - 01:55:11
大部分都會加上這一句話，

01:55:11 - 01:55:12
所以這種店現在真的不多。

01:55:12 - 01:55:14
實務上要發生問題，也很少，

01:55:14 - 01:55:16
因為已經都處理掉了。

01:55:16 - 01:55:22
不過畢竟以考試來講，還是有可能有些學者想要復古一下，出這個老哏點。

01:55:22 - 01:55:28
那這個老哏點的第一個問題就在於說，當網拍業者在網路上標價販售的時候，

01:55:28 - 01:55:30
到底是邀約還是邀約之引誘？

01:55:30 - 01:55:33
有人認為網拍業者其實跟一般的商店沒有兩樣，

01:55:33 - 01:55:36
都是有商品，都有標定賣價陳列，

01:55:36 - 01:55:37
所以它是一種要約，

01:55:37 - 01:55:40
有人認為網拍比較類似價目表的寄送，

01:55:40 - 01:55:42
所以不能當作要約。

01:55:42 - 01:55:43
兩種都有

01:55:43 - 01:55:46
那如果你今天採第一說的話，這個買賣契約就會成立，

01:55:46 - 01:55:47
對不對？

01:55:47 - 01:55:50
如果你採第二說，買賣契約就不成立，

01:55:50 - 01:55:54
那買賣契約如果不成立，就不用再往下討論了。

01:55:54 - 01:55:57
因為契約不成立，就不存在契約請求權，

01:55:57 - 01:55:59
所以原告之訴駁回，

01:55:59 - 01:55:59
結束。

01:56:00 - 01:56:04
那如果你採第一說的話，我們就要進到第二個問題，本件可不可以撤銷？

01:56:04 - 01:56:06
也就是說在這種情況底下，

01:56:06 - 01:56:09
如果我採第一說，認為這個契約有效，

01:56:09 - 01:56:11
如果今天這個契約有效，

01:56:11 - 01:56:14
那請問可以依88條的規定撤銷嗎？

01:56:15 - 01:56:18
那標錯價的話，它的爭議會在哪個要件上？

01:56:18 - 01:56:24
首先第一個，這個標錯價本質上來講，它是屬於意思表示行為錯誤。

01:56:30 - 01:56:34
也就是說它是一個民法當中可以撤銷的錯誤類型。

01:56:34 - 01:56:37
但當事人有無過失嗎？

01:56:38 - 01:56:39
這個才是關鍵。

01:56:39 - 01:56:44
也就是他現在雖然是一個表示行為錯誤，但標錯價很難說是無過失。

01:56:45 - 01:56:51
畢竟對當事人來講，你今天key錯單，這個絕對不是一般人都會犯的錯。

01:56:51 - 01:56:53
連凌晨兩老師都救不了。

01:56:53 - 01:56:57
在凌晨兩老師的文章裡面說，我採重大過失當標準。

01:56:57 - 01:57:02
但是你一般標錯價，這個已經悖於一般人，他的注意義務了。

01:57:02 - 01:57:06
所以說在重大過失之下，都很難被認為是無過失。

01:57:07 - 01:57:10
所以在這裡，一般如果要撤銷的話，是非常困難。

01:57:10 - 01:57:13
除非你能證明，譬如說是系統當機。

01:57:13 - 01:57:17
我原本 key 5000，那因為系統當機自動標示成5萬。

01:57:18 - 01:57:21
或者是原本 key 5萬，因為系統當機變5000，都有可能。

01:57:21 - 01:57:23
那這個的話就是你沒有過失了。

01:57:23 - 01:57:25
畢竟跟你無關，是系統的問題。

01:57:25 - 01:57:28
所以說如果今天有這樣的情況，那就另當別論。

01:57:28 - 01:57:30
不然如果真的是自己不小心key錯，那這個因為有重大過失。

01:57:31 - 01:57:33
難以符合這個要件，所以說如果買賣契約是有效的。

01:57:36 - 01:57:40
那原則上依照民法348條，請求履約，沒有問題。

01:57:40 - 01:57:43
這時候就會把戰場擺在第二階段。

01:57:43 - 01:57:47
也就是這種情況下，請求履約，有沒有違反誠信原則。

01:57:47 - 01:57:50
所以通常這種考題啊，它會有三個爭點。

01:57:50 - 01:57:57
第一個爭點是契約到底成立了沒有，涉及到網拍標價的性質，到底要採邀約說還是邀約之引誘。

01:57:58 - 01:58:00
第二個爭點是，那今天

01:58:00 - 01:58:00
如果契約有效，那可不可以撤銷？這裡涉及到民法88條要件的涵攝。

01:58:05 - 01:58:10
再來，如果今天契約有效，而且不能撤銷，那我一定能要求對方履約嗎？

01:58:11 - 01:58:15
這裡涉及到這時候請求履約，有沒有違反誠信原則的問題。

01:58:15 - 01:58:19
因為民法148條說，行使權利必須符合誠實信用方法。

01:58:20 - 01:58:24
民法148條說,行使權利不能以損害他人為主要目的

01:58:24 - 01:58:30
所以通常我們會考慮到這一個，他是不是明知，而且故意

01:58:30 - 01:58:34
如果他明知到標錯價，還故意下標

01:58:34 - 01:58:39
那這種情形，他就有可能會被認為是違反誠信原則

01:58:39 - 01:58:44
那如果說在這個情況底下，他被認為有違反誠信原則

01:58:45 - 01:58:49
那他就不能夠依照348條的規定，請求履行契約

01:58:49 - 01:58:55
因為他變成在明知且故意的狀況之下，他就是以損害他人為主要目的

01:58:55 - 01:59:01
好，那如果說甲今天他沒有明知跟故意，甲他今天沒有違反誠信原則

01:59:01 - 01:59:07
這個時候，我們認為A，就有依約出貨的必要

01:59:08 - 01:59:14
所以你可以看到就是說他的最後一個問題就在於說，那你今天知不知道對方標錯價

01:59:14 - 01:59:21
如果你知道標錯價，還呼朋引伴，叫大家一起來買，你的行為很故意啊，你想要造成對方的損害。

01:59:22 - 01:59:27
那這種情形會認為違反誠信原則，不能夠要求對方出貨。

01:59:27 - 01:59:31
但如果他沒有違反誠信原則的話，他就有請求對方

01:59:31 - 01:59:33
出貨的空間。

01:59:33 - 01:59:36
所以大概在十幾年前，真的是十幾年前。

01:59:36 - 01:59:40
就剛開始交訴不久，那就發生，應該是民國99年或100年那個時候

01:59:40 - 01:59:42
那時候就有發生那個戴爾電腦標錯價的案件

01:59:42 - 01:59:44
那當時這就討論很多很多

01:59:44 - 01:59:47
那當時戴爾電腦在網路上面啊

01:59:47 - 01:59:49
他就那個突然大促銷

01:59:49 - 01:59:51
那個大促銷的那個折數嚇死人

01:59:51 - 01:59:59
一臺3萬多塊的電腦,變成特價3000多塊,就是等於是打一折出售,才發現他那個標價系統出錯,每個東西

01:59:59 - 02:00:00
你

02:00:00 - 02:00:00
少一個零

02:00:00 - 02:00:02
所以大家就瘋狂的買

02:00:02 - 02:00:04
那當時就全臺灣很多地方

02:00:04 - 02:00:06
都有一些小小的訴訟

02:00:07 - 02:00:09
譬如說像臺南

02:00:09 - 02:00:09
或者像臺北

02:00:09 - 02:00:12
就真的有人去告，要求戴爾電腦出貨啊

02:00:12 - 02:00:15
那當時有兩個成大的學生真的打贏官司

02:00:16 - 02:00:17
就法官叫戴爾電腦出貨

02:00:17 - 02:00:18
為什麼

02:00:18 - 02:00:24
因為那兩個學生基本上他們的抗辯很有趣，就是我不知道他標錯價，我真的以為他在辦活動

02:00:25 - 02:00:26
那我們就一人買一臺

02:00:26 - 02:00:27
我們也沒有多買

02:00:27 - 02:00:32
所以那時候法官會認為說戴爾電腦的網拍標價是一個要約

02:00:32 - 02:00:33
所以你下標契約成立

02:00:34 - 02:00:36
那因為這個標價錯誤有過失不能撤銷

02:00:36 - 02:00:41
再加上這個學生沒有違反誠信原則，所以戴爾電腦就有履約出貨的必要，對不對

02:00:42 - 02:00:44
那另外一個情況是什麼，像臺北地院

02:00:44 - 02:00:45
他一個案件啊

02:00:45 - 02:00:53
他就說不對喔，在這個案件當中，有人怎麼樣，一次買十臺，一次買20臺

02:00:53 - 02:00:58
或者還呼朋引伴買，對不對，那在這樣的情形底下就變成是說

02:00:58 - 02:01:00
你明明知道戴爾電腦標錯價

02:01:00 - 02:01:00
那你還故意買一大堆

02:01:00 - 02:01:00
對

02:01:00 - 02:01:02
你根本沒有需要啊，你買來幹嘛

02:01:02 - 02:01:03
你買來轉賣的啊

02:01:03 - 02:01:05
你就是以損害他人為主要目的了，這種情形違反誠信原則

02:01:05 - 02:01:09
所以戴爾電腦沒有必要出貨，所以你可以看到就是在網路上面

02:01:09 - 02:01:14
這個標價有錯誤的情形，其實目前的這個爭議大概都會掉到誠信原則去做討論

02:01:14 - 02:01:23
那不過就像我們一開始所說的，現在要發生這種情況越來越少，因為大多數的網拍業者都會告訴你

02:01:23 - 02:01:27
本公司保有最終決定權，那這樣的一個本公司保最終決定權的

02:01:27 - 02:01:33
定型化契約有沒有效，那通說認為是有效，因為對於消費者來說

02:01:33 - 02:01:39
他不會因此有任何的不利益，簡單來講，訂單不成立，頂多沒買到，不會有損失。

02:01:39 - 02:01:45
所以這個沒有到顯示例公平的問題，而且可以作為企業控制風險的方式。

02:01:45 - 02:01:50
所以我們一般來講就是說，現在很多的網拍業者都會事先告知你。

02:01:50 - 02:01:54
你下標不一定契約會成立，本公司保有最終決定權。

02:01:54 - 02:01:59
那我們就因為有這樣的方式來當一個防護。

02:02:00 - 02:02:00
防火牆

02:02:00 - 02:02:02
所以現在這個爭議越來越少

02:02:02 - 02:02:06
但是在以前確實在網拍剛盛行的時候

02:02:06 - 02:02:08
很多企業在辦促銷

02:02:08 - 02:02:10
有時候不小心key錯價

02:02:10 - 02:02:13
或者是說今天可能這個促銷的程式沒有寫好，

02:02:13 - 02:02:15
導致說原本沒有要促銷的商品，

02:02:16 - 02:02:17
也全部都促銷，

02:02:17 - 02:02:18
時有所聞啊，

02:02:18 - 02:02:19
像那個什麼旅展。

02:02:19 - 02:02:19
有沒有?

02:02:20 - 02:02:22
就網路上面剛看到說辦那個旅展,

02:02:22 - 02:02:24
賣那個什麼飯店的券啊,

02:02:24 - 02:02:26
賣那個那個吃飯的券,

02:02:26 - 02:02:27
那原本可能一個券18000

02:02:28 - 02:02:29
變成只賣1800，

02:02:29 - 02:02:29
怎麼辦？

02:02:30 - 02:02:34
這個地方其實現在大部分都是用本公司有最終決定權處理掉了啦。

02:02:34 - 02:02:35
好，

02:02:35 - 02:02:36
那這是有網拍的問題。

02:02:37 - 02:02:38
我們就簡單做這樣的介紹。

02:02:38 - 02:02:39
好,

02:02:39 - 02:02:39
接下來,

02:02:40 - 02:02:42
我們就來看到意思表示的不自由。

02:03:01 - 02:03:01
好,

02:03:02 - 02:03:04
民法針對這個意思表示的不自由,

02:03:04 - 02:03:07
包含被詐欺跟被脅迫這兩種情況。

02:03:08 - 02:03:09
那其中被詐欺的情形,

02:03:10 - 02:03:11
在構成要件上面,

02:03:12 - 02:03:13
你可以看到他說啊,

02:03:13 - 02:03:15
表意人因被詐欺而為意思表示者，

02:03:16 - 02:03:18
表意人得撤銷其意思表示。

02:03:18 - 02:03:20
但詐欺係由第三人所為者，

02:03:20 - 02:03:22
以相對人明知或可得而知者為限，

02:03:22 - 02:03:23
始得撤銷。

02:03:23 - 02:03:25
所以要件上面第一個，

02:03:26 - 02:03:29
它必須要有詐欺的事實。

02:03:32 - 02:03:33
對方要有詐欺的行為存在，

02:03:34 - 02:03:34
再來第二個是，

02:03:35 - 02:03:36
它必須要有因果關係。

02:03:39 - 02:03:41
那這個因果關係是兩個階段的,

02:03:42 - 02:03:46
它必須要因為詐欺而使表意人陷於錯誤,

02:03:47 - 02:03:51
那因為意思表示的錯誤而為意思表示。

02:03:54 - 02:03:56
那這個意思表示是,

02:03:56 - 02:03:58
這個因果關係兩個階段啊,

02:03:58 - 02:04:00
你可以看到從哪裡看得出來。

02:04:00 - 02:04:02
從92條的第一句話。

02:04:03 - 02:04:08
你看92條第一句話講，因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，有沒有一個「因」又加上一個「而」，所以就代表說今天我必須要因為被詐欺而陷於錯誤。

02:04:08 - 02:04:17
那因為被詐欺陷於錯誤，因為這個錯誤而為意思表示，這個部分來講的話，那個因果關係才會具備，然後再來就會涉及到這個第三人詐欺的問題。

02:04:29 - 02:04:30
這個最重要。

02:04:30 - 02:04:32
92條的一項但書。

02:04:32 - 02:04:35
那另外最後一個比較簡單，就是處置期間。

02:04:39 - 02:04:41
這個在民法的93條。

02:04:41 - 02:04:44
那至於說他的意思表示效果。

02:04:44 - 02:04:48
那在這裡基本上第一個，那表意人可以撤銷他的意思表示。

02:04:52 - 02:04:53
表意人可以撤銷這個意思表示。

02:04:53 - 02:04:56
那再來就對於善意第三人的保護。

02:04:56 - 02:05:00
這地方要怎麼去處理，在這裡涉及到92條第二項的問題。

02:05:01 - 02:05:07
所以我們92條裡面針對這個被詐欺的意思表示，它的體系簡單畫出來是長這個樣子。

02:05:08 - 02:05:11
那首先我們第一個看到，什麼叫做詐欺行為。

02:05:11 - 02:05:13
對，什麼叫做詐欺？

02:05:13 - 02:05:16
這個詐欺本身來講，包含兩個部分。

02:05:17 - 02:05:19
第一個是作為詐欺。

02:05:19 - 02:05:22
作為詐欺又叫做積極的詐欺。

02:05:22 - 02:05:25
簡單來說就是積極地告知不實的資訊。

02:05:26 - 02:05:28
我們講述詐欺就是告知不實資訊。

02:05:28 - 02:05:31
對不對，原本這個東西。

02:05:31 - 02:05:33
他這個房屋是凶宅。

02:05:33 - 02:05:33
卻說不是凶宅。

02:05:33 - 02:05:36
這個車子是泡水車，卻說不是泡水車。

02:05:37 - 02:05:40
明明這個車子有發生過事故，卻說沒有發生過事故。

02:05:41 - 02:05:44
所以我們一般來講，你積極告知不實的資訊。

02:05:44 - 02:05:46
我們稱它叫做作為詐欺。

02:05:46 - 02:05:48
這個沒有什麼太大問題。

02:05:48 - 02:05:51
有問題的是啊，那不作為詐欺呢？

02:05:55 - 02:05:56
不作為詐欺呢。

02:05:57 - 02:05:59
還有詐欺，有一個隱藏的要件。

02:05:59 - 02:05:59
這個

02:06:00 - 02:06:01
是從文藝上可以解讀得出來

02:06:02 - 02:06:04
這個詐欺一定是故意的

02:06:04 - 02:06:06
因為如果是不小心講錯不叫詐欺

02:06:07 - 02:06:10
有沒有我今天不小心提供錯誤的資訊

02:06:10 - 02:06:13
對不對今天假設你要跟我買這個東西

02:06:13 - 02:06:15
我給錯你資料

02:06:15 - 02:06:18
我故意給的那才叫詐欺

02:06:18 - 02:06:18
給錯的話

02:06:18 - 02:06:22
那基本上不叫詐欺，詐欺這件事情

02:06:22 - 02:06:22
隱含著一個

02:06:22 - 02:06:26
故意不法的意思

02:06:26 - 02:06:29
所以實際上我要詐欺你

02:06:29 - 02:06:32
我一定要有一個詐欺的故意存在

02:06:32 - 02:06:33
如果今天只是告知

02:06:33 - 02:06:37
錯誤的資訊而是不小心的

02:06:37 - 02:06:39
那不能叫做詐欺

02:06:39 - 02:06:40
所以他必須要以故意

02:06:40 - 02:06:40
好

02:06:40 - 02:06:40
那

02:06:40 - 02:06:46
我們講到的不作為詐欺

02:06:46 - 02:06:50
它主要是針對隱匿重要資訊

02:06:50 - 02:06:51
而產生的詐欺

02:06:51 - 02:06:52
也就是說

02:06:52 - 02:06:53
他沒有積極地

02:06:53 - 02:06:55
告訴我錯誤的資訊

02:06:55 - 02:06:56
而是針對重要的資訊

02:06:58 - 02:06:59
他不跟我講

02:06:59 - 02:07:03
譬如說題目告訴你甲要跟乙買二手車

02:07:03 - 02:07:05
甲要跟乙買二手車

02:07:05 - 02:07:07
那乙就把車子開給甲看

02:07:07 - 02:07:10
那甲看了之後很滿意

02:07:10 - 02:07:11
雙方買賣契約就成立了

02:07:11 - 02:07:12
但其實這手

02:07:12 - 02:07:13
這臺車啊

02:07:13 - 02:07:14
這臺車

02:07:14 - 02:07:16
可能在去年的時候

02:07:16 - 02:07:18
曾經有人在裡面自殺

02:07:18 - 02:07:21
你知道這車子叫引擎進氣

02:07:21 - 02:07:22
就是一個自殺的好地方嘛

02:07:22 - 02:07:25
對所以這臺車基本上就當時有人在車子裡面自殺

02:07:25 - 02:07:26
甲沒有講

02:07:26 - 02:07:27
這個他沒有講

02:07:27 - 02:07:29
故意不講

02:07:29 - 02:07:30
等於說我沒有騙你喔

02:07:30 - 02:07:33
我沒有跟你講說沒有人在裡面自殺過

02:07:33 - 02:07:34
對我沒講

02:07:34 - 02:07:35
我是故意不講

02:07:35 - 02:07:38
那這種故意隱匿重要資訊

02:07:38 - 02:07:40
算不算是一種詐欺

02:07:40 - 02:07:41
那這個部分而言

02:07:41 - 02:07:43
學者認為說他必須怎麼樣

02:07:43 - 02:07:46
必須要有告知義務

02:07:46 - 02:07:47
也就是說

02:07:47 - 02:07:50
當你有告知義務

02:07:50 - 02:07:52
而故意不為告知

02:07:52 - 02:07:54
而隱匿的時候

02:07:54 - 02:07:56
這個才會作為所謂的

02:07:56 - 02:07:59
不作為詐欺

02:07:59 - 02:08:00
所以我們一般來講

02:08:00 - 02:08:03
針對重要資訊的隱匿，才有可能會構成詐欺。

02:08:03 - 02:08:05
而且這個隱匿必須是故意隱匿。

02:08:06 - 02:08:08
所以通常就是說，這個房屋是否為凶宅？

02:08:09 - 02:08:10
對,這個房屋是否為凶宅?

02:08:11 - 02:08:14
如果是,卻故意說不是,那個叫積極詐欺。

02:08:14 - 02:08:17
那如果對凶宅隻字未提,

02:08:17 - 02:08:19
那個叫做不作為詐欺。

02:08:19 - 02:08:20
就是對方沒有問,

02:08:20 - 02:08:24
就算對方沒有問，那我們會認為你有主動告知的義務。

02:08:25 - 02:08:28
但你卻不主動講，而故意隱匿這個重要資訊，

02:08:28 - 02:08:31
這我們就會稱它叫做不作為詐欺。

02:08:31 - 02:08:35
所以在考試上你要去注意到，不講有時候也是一種騙，

02:08:35 - 02:08:37
不講也是一種騙。

02:08:37 - 02:08:40
就故意不講，也有可能構成不作為詐欺。

02:08:40 - 02:08:42
那我們接著來講到一個滿有趣的爭點，

02:08:43 - 02:08:44
這個叫做廣告詐欺。

02:08:53 - 02:08:54
這個廣告行為啊，

02:08:54 - 02:08:58
這個廣告行為有可能會構成詐欺嗎？

02:08:58 - 02:09:03
這個主要是涉及到消保法第22條的規定。

02:09:04 - 02:09:08
你可以看到在那本書上，就是186頁底下，

02:09:08 - 02:09:10
我們有引用消保法第22條，

02:09:10 - 02:09:14
那就是企業經營者應確保廣告內容的真實，

02:09:14 - 02:09:18
其對於消費者所負的義務不得低於廣告的內容。

02:09:18 - 02:09:21
所以這個法條用了什麼？真實這兩個字。

02:09:21 - 02:09:23
用了真實這兩個字。

02:09:23 - 02:09:27
所以廣告的內容如果不真實，是不是一定就構成詐欺？

02:09:28 - 02:09:28
對不對？

02:09:28 - 02:09:31
廣告內容不真實，是不是一定就構成詐欺？

02:09:31 - 02:09:33
我已經好久沒有看廣告了,

02:09:33 - 02:09:34
因為我都買那個 YouTube Premium,

02:09:34 - 02:09:36
所以我現在已經沒有廣告可以看,

02:09:36 - 02:09:38
然後現在也都沒有在看電視,

02:09:38 - 02:09:39
以前很多廣告可以看,

02:09:39 - 02:09:43
那你會發現廣告其實拍攝手法，很多時候是很浮誇的。

02:09:43 - 02:09:44
你們一定有看過克寧奶粉吧？

02:09:45 - 02:09:46
我們就舉這個老廣告好不好？

02:09:46 - 02:09:48
小時候克寧奶粉slogan是什麼？

02:09:48 - 02:09:50
像大樹一樣高。

02:09:50 - 02:09:51
對不對？

02:09:51 - 02:09:54
克寧奶粉啊，不是像大樹一樣高，然後就有一個小朋友，然後這邊長高，

02:09:55 - 02:09:58
那請問喝了克寧奶粉沒有長高怎麼辦？告他詐欺。

02:09:58 - 02:10:00
我沒有長得跟大樹一樣高。

02:10:00 - 02:10:01
不一樣高啊，告他詐欺。

02:10:01 - 02:10:02
可以嗎？

02:10:02 - 02:10:04
對不對，所以其實有時候你會想到就是，

02:10:04 - 02:10:07
廣告的內容很多時候是不真實的，

02:10:08 - 02:10:10
但不真實一定是詐欺嗎？

02:10:10 - 02:10:11
不是。

02:10:11 - 02:10:12
陳忠五教授認為,

02:10:12 - 02:10:15
不誠實才叫詐欺。

02:10:15 - 02:10:17
真實跟誠實是不一樣的,

02:10:17 - 02:10:19
廣告本來就很浮誇,

02:10:19 - 02:10:21
重點是你有沒有誠實地告知資訊,

02:10:21 - 02:10:23
而跟你廣告的內容是否真實，

02:10:23 - 02:10:25
那一點關係都沒有。

02:10:25 - 02:10:27
所以我們可以理解到廣告詐欺，

02:10:27 - 02:10:30
學者認為必須要具備兩個要素。

02:10:30 - 02:10:32
第一個就是你客觀上，

02:10:33 - 02:10:37
這個廣告的內容可以擬製成契約的一部。

02:10:38 - 02:10:38
也就是說，

02:10:38 - 02:10:41
你今天廣告的內容本身，

02:10:41 - 02:10:42
是針對契約的內容，

02:10:42 - 02:10:46
契約的要素在做告知。

02:10:46 - 02:10:47
你這是一種資訊的告知

02:10:47 - 02:10:48
譬如說房屋

02:10:49 - 02:10:51
它今天有什麼樣的設備

02:10:51 - 02:10:53
這個汽車有什麼樣的配備

02:10:53 - 02:10:56
這些都是可以擬製成契約的一部分。

02:10:56 - 02:10:59
所以客觀上必須要能作為契約的一部,

02:10:59 - 02:11:04
而且主觀上必須要能引起消費者的合理信賴。

02:11:04 - 02:11:07
那只要你具備這兩件事情,
02:11:10 - 02:11:11
那基本上,

02:11:11 - 02:11:15
你的廣告內容，就有可能會被認為

02:11:15 - 02:11:17
應該說只要你這時候

02:11:17 - 02:11:18
你的廣告不實

02:11:18 - 02:11:20
就有可能被認為是詐欺。

02:11:20 - 02:11:21
也就是說

02:11:21 - 02:11:23
你的廣告內容在客觀上，

02:11:23 - 02:11:25
它可以作為契約的一部，

02:11:25 - 02:11:28
在主觀上會引發消費者的合理信賴，

02:11:28 - 02:11:30
這時候如果廣告的內容不實，

02:11:30 - 02:11:32
才被認為是廣告詐欺。

02:11:33 - 02:11:35
所以說如果今天廣告的內容,

02:11:35 - 02:11:37
這個廣告的內容不實,

02:11:37 - 02:11:39
但它並沒有引發消費者的信賴,

02:11:39 - 02:11:41
或者是廣告內容雖然不實,

02:11:41 - 02:11:45
但是它並沒有在客觀上可以作為契約的一部

02:11:45 - 02:11:47
那我們不會認為這是一種廣告詐欺。

02:11:47 - 02:11:48
有沒有，

02:11:48 - 02:11:49
你想想看那種建案的廣告，

02:11:50 - 02:11:51
很多建案的廣告，

02:11:51 - 02:11:52
哇！

02:11:52 - 02:11:53
那個房子怎麼樣？

02:11:53 - 02:11:54
美輪美奐。

02:11:54 - 02:11:55
依山傍水怎麼樣的？

02:11:55 - 02:11:56
他把它弄得很夢幻。

02:11:57 - 02:11:59
但實際上你不會去想像說：

02:11:59 - 02:12:00
我真的可以

02:12:00 - 02:12:01
住在這樣的人間仙境裡面,

02:12:01 - 02:12:04
他覺得他只是可能在標榜說這個房子蓋得很好,

02:12:04 - 02:12:07
這個房子怎麼樣,很有氣質,

02:12:07 - 02:12:13
但一般來說,他所廣告營造的意象並不等於實際上的狀況,

02:12:13 - 02:12:15
他不會引起消費者的合理信賴,

02:12:15 - 02:12:19
那我們就不會認為說，這個是廣告詐欺。

02:12:19 - 02:12:22
曾經有一年在臺大法研所的考題,

02:12:22 - 02:12:25
蠻早的啦，大概我記得是民國90幾年的考題了,

02:12:25 - 02:12:28
他就考過一個很有趣的題目，我印象很深刻,

02:12:28 - 02:12:30
他就說，有一個退休公務員，

02:12:31 - 02:12:32
他當時領了一筆退休金，

02:12:32 - 02:12:34
他想說想要買個房子，

02:12:34 - 02:12:37
然後讓自己可以在退休的時候來住，

02:12:37 - 02:12:39
他就剛好開電視的時候看到廣告。

02:12:39 - 02:12:41
然後廣告裡面出現他最愛的那個女明星

02:12:42 - 02:12:47
那個女明星針對某一個淡水建案，什麼淡水紅樹林小鎮的建案在廣告

02:12:47 - 02:12:52
然後那個廣告的最後一句話叫做，我決定住在這裡了，你呢？

02:12:52 - 02:12:56
他就，他就是表示說我住在這啊，這地方好棒哦，我住在這裡

02:12:56 - 02:12:58
結果呢，那個人就想說

02:12:58 - 02:13:01
如果我退休以後,可以跟這個女明星當鄰居,

02:13:01 - 02:13:03
哇,此生無憾了,

02:13:03 - 02:13:03
有沒有?

02:13:03 - 02:13:04
立刻下去,

02:13:04 - 02:13:09
然後就問那個房仲說,欸,聽說那個女明星你們的代言人住在這裡是不是?

02:13:09 - 02:13:11
然後那個房仲就說我不知道欸,

02:13:11 - 02:13:12
我不清楚,

02:13:12 - 02:13:15
然後那個人說不管啦，我先訂了一間房子再說,

02:13:15 - 02:13:16
他就買下去了,

02:13:16 - 02:13:19
那買下去之後才發現，那個女明星根本不住在那裡啊,

02:13:20 - 02:13:23
那個廣告那個slogan，我決定住在這裡了，你呢？

02:13:23 - 02:13:24
是騙人的。

02:13:24 - 02:13:26
所以他就主張他被詐欺，

02:13:26 - 02:13:29
他要依照92條的規定撤銷意思表示，可不可以？

02:13:29 - 02:13:34
那研究所考試考這種東西就考你什麼，廣告到底怎麼樣才會叫做詐欺？

02:13:34 - 02:13:35
他有沒有不實？

02:13:35 - 02:13:35
有，

02:13:36 - 02:13:38
女明星沒有住在那裡，他卻說她住在那裡，

02:13:39 - 02:13:41
這個確實是構成廣告不實，

02:13:41 - 02:13:43
但廣告不實一定是廣告詐欺嗎？不一定。

02:13:44 - 02:13:47
你要看客觀上這是契約的一部分嗎?

02:13:47 - 02:13:52
我們請問一下,你在買房子的時候,買賣契約當中要擔保鄰居是誰嗎?

02:13:52 - 02:13:57
這個不需要吧,契約的要素是針對房屋這件事情,

02:13:57 - 02:14:00
而不是針對你的鄰居是誰,鄰居會

02:14:00 - 02:14:00
搬走了,就是說他現在住在這裡,他也可以搬走吧

02:14:03 - 02:14:07
所以在這種情況底下，他根本無法在客觀上成為契約的一部分

02:14:07 - 02:14:11
而且主觀上，他也不會造成合理信賴

02:14:12 - 02:14:15
你一般人看那個廣告，你也不會相信說那個人就真的住在這個地方

02:14:16 - 02:14:19
他只是告訴你這地方很棒，他推薦你可以住在這

02:14:19 - 02:14:22
所以在這裡如果主客觀，都無法成為廣告的要素

02:14:23 - 02:14:26
那當然就不會有構成廣告詐欺的可能

02:14:26 - 02:14:34
所以像這種類型的案例，在實務上面，其實非常非常的多，因為很多人都是看了廣告而決定要購買

02:14:35 - 02:14:37
那這時候廣告不實是不是一種詐欺

02:14:37 - 02:14:41
這個部分在考試上面，你就要能夠去了解到

02:14:41 - 02:14:45
怎麼樣的廣告內容，才有辦法你製成契約的一部分

02:14:45 - 02:14:48
什麼樣的廣告內容，他才有可能會構成詐欺？

02:14:48 - 02:14:56
你要從這兩個角度，也就是客觀上，他必須要構成契約要素；主觀上必須要造成合理信賴，來做判斷。

02:14:56 - 02:14:59
好，那這是第一個，這個針對詐欺的概念。

02:15:00 - 02:15:01
他必須要具備詐欺故意。

02:15:02 - 02:15:04
他包括作為跟不作為的類型。

02:15:04 - 02:15:06
然後再來就是廣告詐欺的一個判斷

02:15:06 - 02:15:08
那第二個就是因果關係的部分

02:15:09 - 02:15:11
這個因果關係啊，它分成兩個階段

02:15:11 - 02:15:17
第一個階段就是，表意人必須因為被詐欺而陷於錯誤

02:15:18 - 02:15:20
第二個是因為這個錯誤而做出意思表示

02:15:21 - 02:15:24
那其中比較有爭議的是這個錯誤的概念

02:15:24 - 02:15:27
這個錯誤有沒有包含動機錯誤在內

02:15:28 - 02:15:32
也就是說，如果我因為被詐欺而陷於動機錯誤

02:15:33 - 02:15:35
因為被詐欺而陷於動機錯誤

02:15:35 - 02:15:37
這種情況請問

02:15:38 - 02:15:39
可不可以192條撤銷

02:15:40 - 02:15:43
那通說在這個地方，多數說的見解認為可以

02:15:44 - 02:15:49
多數說認為在這裡的錯誤，就不再區分民法88條的類型

02:15:49 - 02:15:52
因為你想想看，民法88條是我自己的錯

02:15:53 - 02:15:55
對不對，動機不是一個交易的重要因素

02:15:56 - 02:15:59
所以當我自己在動機階段發生錯誤的時候

02:15:59 - 02:16:00
那我們

02:16:00 - 02:16:02
當然不能依88條規定撤銷，

02:16:02 - 02:16:06
畢竟某程度來講，相對人的交易安全還是要被顧慮的。

02:16:06 - 02:16:12
所以在交易，所以在這個動機不是一個交易的要素的情況之下，

02:16:12 - 02:16:15
那針對動機的錯誤，原則上不能撤銷。

02:16:15 - 02:16:17
可是92條不一樣啊。

02:16:17 - 02:16:19
92條你要考慮相對人交易安全嗎？

02:16:19 - 02:16:20
不需要吧。

02:16:20 - 02:16:22
你騙我，我還顧你的交易安全做什麼？

02:16:22 - 02:16:23
對不對？

02:16:23 - 02:16:26
所以當你騙我的時候，你管我是什麼錯誤，

02:16:26 - 02:16:28
動機錯誤也好，內容錯誤也好，

02:16:29 - 02:16:32
只要你騙我造成我錯誤，我就能對你表示撤銷。

02:16:32 - 02:16:36
所以在這個相對人沒有被保護的前提之下，

02:16:36 - 02:16:41
那我們在民法92條當中，這個因被詐欺而為意思表示，

02:16:41 - 02:16:46
這個錯誤的意思表示，基本上包含單純動機錯誤在內。

02:16:46 - 02:16:48
不過葉啟洲老師認為說，

02:16:49 - 02:16:51
這裡應該要採取否定的看法。

02:16:51 - 02:16:55
因為葉啟洲老師在他的這個文章裡面啊，

02:16:55 - 02:16:59
基本上他還是比較強調於說，這個所謂的錯誤，

02:17:00 - 02:17:03
這個所謂的錯誤，實際上必須要限於這個

02:17:05 - 02:17:07
限於重要的錯誤。

02:17:07 - 02:17:14
如果說只是單純的動機錯誤，那是沒有辦法依照92條的規定來加以撤銷。

02:17:14 - 02:17:16
你可以看到193頁這裡。

02:17:16 - 02:17:18
這是葉起州老師的文章，

02:17:19 - 02:17:20
愛情保險單與愛情靈骨塔。

02:17:21 - 02:17:22
這篇文章蠻有趣的。

02:17:22 - 02:17:30
我們應該會在那個不當，我這個部分來講的話，會再那個不當得利侵權行為的部分來看它啦。

02:17:30 - 02:17:33
所以這篇文章講的重點蠻多的。

02:17:33 - 02:17:38
那這裡跟錯誤比較有關的大概就是在193頁這個圈圈一。

02:17:38 - 02:17:42
他說啊，民法92條以表意人因被詐欺而陷於錯誤為要件。

02:17:43 - 02:17:46
所謂錯誤，通說認為包含動機錯誤在內，

02:17:46 - 02:17:48
但參照88條第二項可知，

02:17:48 - 02:17:51
民法對單純動機錯誤的保護程度比較低。

02:17:51 - 02:17:55
如果是單純的動機錯誤,而不涉及物的性質或人的資格,

02:17:55 - 02:18:00
表意人縱使因為被詐欺而為意思表示,也不能依92條

02:18:00 - 02:18:00
予以撤銷

02:18:00 - 02:18:01
所以在葉起洲老師的見解底下,他覺得說你要撤銷意思表示

02:18:01 - 02:18:06
至少你必須是要重要的動機錯誤,如果只是一般的動機錯誤,不好意思哦,你連92條都沒辦法用

02:18:06 - 02:18:08
那這個是葉啟洲老師跟多數見解不一樣的地方

02:18:08 - 02:18:17
好,那接下來,這個表意人如果真的因為被詐欺而陷於錯誤,也因為被詐,因為錯誤而做出意思表示

02:18:17 - 02:18:20
那接下來第三階段,我們要講到的是第三人詐欺的問題

02:18:20 - 02:18:21
那第三人詐欺啊,

02:18:21 - 02:18:23
在92條一項但書裡面,

02:18:23 - 02:18:24
他就是一個萬年的重點,

02:18:24 - 02:18:26
這個東西在國家考試裡面,

02:18:26 - 02:18:27
尤其是律師的選擇題,

02:18:27 - 02:18:28
很喜歡考,

**備註:一試考點，第三人詐欺

02:18:28 - 02:18:29
那我們來快速的講一下,

02:18:29 - 02:18:30
這個地方在講什麼

02:19:01 - 02:19:02
好

02:19:02 - 02:19:03
這個問題

02:19:03 - 02:19:03
因為

02:19:04 - 02:19:05
我等一下

02:19:06 - 02:19:08
我等一下還要再錄一個講座

02:19:08 - 02:19:11
所以我現在，我今天沒有辦法上比較晚，所以我們今天先到這裡好了

02:19:11 - 02:19:17
那下次上課，我們就從這個第三人詐欺開始講，那我們第三人詐欺就先留，因為第三人詐欺講完要花一小段時間

02:19:17 - 02:19:20
所以我們今天就先到這個地方，那下次，我們就來講這個第三人詐欺的部分

02:19:20 - 02:19:23
那我們今天就先到這個地方好了

02:19:23 - 02:19:25
那我們禮拜四，我們再繼續往下來看

02:19:25 - 02:19:25
好，那我們今天就到這裡，謝謝各位